



Número: **0802594-31.2025.8.18.0056**

Classe: **PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL**

Órgão julgador: **Vara Única da Comarca de Itaueira**

Última distribuição : **14/10/2025**

Valor da causa: **R\$ 1.000,00**

Assuntos: **Auxílio por Incapacidade Temporária**

Nível de Sigilo: **0 (Público)**

Justiça gratuita? **SIM**

Pedido de liminar ou antecipação de tutela? **SIM**

Partes	Advogados
DEUSDETE CAMILO DA SILVA (AUTOR)	
	MARIANA FEITOSA CARVALHO (ADVOGADO)
INSS (REU)	

Documentos			
Id.	Data da Assinatura	Documento	Tipo
84406956	14/10/2025 10:23	Petição Inicial	Petição Inicial
84408505	14/10/2025 10:23	INICIAL	Petição (outras)
84408519	14/10/2025 10:23	PROCURACAO-ORIGINAL	Procuração
84408527	14/10/2025 10:23	DOCUMENTOS PESSOAIS	Documentos
84408531	14/10/2025 10:23	COMPROVANTE DE RESIDENCIA	DOCUMENTO COMPROBATÓRIO
84408536	14/10/2025 10:23	CARTA DE INDEFERIMENTO	DOCUMENTO COMPROBATÓRIO
84408539	14/10/2025 10:23	LAUDO MEDICO	DOCUMENTO COMPROBATÓRIO
84408541	14/10/2025 10:23	CERTIDÃO DE NASCIMENTO- FILHO- 1994	DOCUMENTO COMPROBATÓRIO
84408994	14/10/2025 10:23	CERTIDÃO DE NASCIMENTO DO FILHO- 2000	DOCUMENTO COMPROBATÓRIO
84409000	14/10/2025 10:23	EXTRATO DE DAP- 2005	DOCUMENTO COMPROBATÓRIO
84409003	14/10/2025 10:23	CARTEIRA CAF-2025	DOCUMENTO COMPROBATÓRIO
84409005	14/10/2025 10:23	CONTRATO DE COMODATO- 2025	DOCUMENTO COMPROBATÓRIO
84409021	14/10/2025 10:23	EXTRATO DE DAP- DEUSDETE- 2025	DOCUMENTO COMPROBATÓRIO
86772187	24/11/2025 16:25	Petição (outras)	Petição (outras)
86772190	24/11/2025 16:25	QUESITOS-DEUSDETE CAMILO	Petição (outras)
87179964	01/12/2025 17:48	Decisão	Decisão
91063762	23/02/2026 11:09	Certidão	Certidão
91137676	24/02/2026 08:12	Ato Ordinatório	Ato Ordinatório
91139319	24/02/2026 08:24	Intimação	Intimação

91139326	24/02/2026 08:24	Sistema	Sistema
91140748	24/02/2026 08:38	Certidão	Certidão
91140771	24/02/2026 08:41	Certidão	Certidão
91168139	24/02/2026 11:29	Diligência	Diligência
91168142	24/02/2026 11:29	CERTIDÃO POSITIVA DE INTIMAÇÃO	Diligência
97316517	26/05/2026 15:36	Informação	Informação
97316519	26/05/2026 15:36	LAUDO PERICIA MÉDICA - PROC. 0802594-31.2025.8.18.0056	Laudo Pericial
97325026	26/05/2026 16:47	Manifestação	Manifestação
97325028	26/05/2026 16:47	MANIFESTACAO- LAUDO-DEUSDETE CAMILO	MANIFESTAÇÃO
97340395	26/05/2026 21:31	Citação	Citação
98931582	18/06/2026 07:48	P_CONTESTAÇÃO_3256382653 EM 18/06/2026 07:47:55	PETIÇÃO
98931583	18/06/2026 07:48	A_LAUDO MÉDICO_3256382658 EM 18/06/2026 07:47:57	PETIÇÃO
98931584	18/06/2026 07:48	A_DOSSIÊ PREVIDENCIÁRIO_3256386437 EM 18/06/2026 07:47:59	PETIÇÃO
98988850	18/06/2026 14:06	CONTESTAÇÃO	CONTESTAÇÃO
98988852	18/06/2026 14:06	REPLICA A CONTESTACAO-DEUSDETE CAMILO	CONTESTAÇÃO
98988857	18/06/2026 14:06	CONTESTAÇÃO	CONTESTAÇÃO
98988859	18/06/2026 14:06	REPLICA A CONTESTACAO-DEUSDETE CAMILO	CONTESTAÇÃO
99281431	23/06/2026 11:04	Certidão	Certidão
99281432	23/06/2026 11:04	Sistema	Sistema

INICIAL



**EXCELENTÍSSIMO (A) SENHOR (A) DOUTOR (A) JUIZ (A) DE DIREITO
DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ITAUEIRA-PIAUI.**

DEUSDETE CAMILO DA SILVA, brasileiro, solteiro, lavrador, inscrito no CPF/MF sob o nº. 022.089.713-10, residente e domiciliada no CJ. Moises Bezerra Lima, s/n, Alto sereno, CEP: 64820-000, Itaueira - Pi, representado neste ato por sua advogada (procuração em anexo) infra-assinada, com escritório profissional na Rua Castro Alves, nº1057, Bairro: Centro, na cidade de Floriano, Estado do Piauí com CEP.64.800-050, endereço eletrônico: *marianafeitosaadv@hotmail.com*, onde recebe intimações e notificações, vem, perante Vossa Excelência, propor:

**AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO POR
INCAPACIDADE**

Em face do **INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS)**, Autarquia Federal, com sede na Rua Areolino de Abreu nº 1015, Centro, na cidade de Teresina, Estado do Piauí, com CEP. 64000-180, pelos fatos e fundamentos jurídicos a seguir expostos:



I - PRELIMINAR

A - DA AUTENTICIDADE DOS DOCUMENTOS ANEXOS À PEÇA PREFACIAL:

Os advogados que subscrevem declaram autênticas as cópias reprográficas dos documentos anexos à peça prefacial, nos moldes do artigo 365, inciso IV, do CPC.

B - DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA:

Antes de adentrar no mérito da presente lide, **o Autor** requer a concessão dos Benefícios da Justiça Gratuita na forma determinada pelo parágrafo único, do artigo 129, parágrafo único, da Lei nº 8.213/91 c/c Lei nº 1.060/50, tendo em vista que não possui condições financeiras de arcar com as custas e/ou demais despesas processuais, sem que ocasione prejuízo para o seu sustento e o de sua família.

II - DOS FATOS:

exerce a função de lavrador, estando atualmente afastado do seu labor, em virtude da patologia que o incapacita.

Assim por apresentar-se incapacitado para sua atividade laborativa, requereu a parte autora a concessão do benefício por incapacidade, sob o **NB 716.427.609-0**, na esfera administrativa na data **08/10/2024**, o qual lhe fora negado.

Deste modo, não resta a parte autora senão buscar valer-se da via judicial, tendo em vista que preenche todos os requisitos legais para a concessão do benefício, senão vejamos:



A) DA QUALIDADE DE SEGURADO:

A parte autora possui muitas provas de segurado especial.

Assim, resta comprovado que na data do requerimento administrativo, a parte autora estava em período de manutenção da qualidade de segurado.

Deste modo, conforme artigo 15 e incisos da Lei 8.213/1991 preenche a parte autora o requisito qualidade de segurado fazendo jus ao benefício auxílio doença.

B) DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO

BENEFÍCIO:	BENEFICIO POR INCAPACIDADE
NB:	<u>716.427.609-0</u>
DER:	08/10/2024
MOTIVO DO INDEFERIMENTO:	Falta comprovação como segurado (a)

C) DA DEFICIÊNCIA / DOENÇA INCAPACITANTE:

Conforme comprovam atestados/laudos médicos em anexo, o(a) autor(a) apresenta a seguinte patologia que lhe está acarretando incapacidade para o trabalho.

Doença / Deficiência: • CID-10 H54.3: Perda não especificada da visão em ambos os olhos. • H.35.5: Distrofias hereditárias da retina, um grupo de doenças genéticas que afetam a retina e podem levar à perda de visão progressiva.

É de clareza solar a dificuldade do autor em conseguir novo emprego, diante da fragilidade de saúde.

Neste sentido, preenchendo o(a) autor(a) todos os requisitos que autorizam a manutenção do benefício aposentadoria por invalidez, quais sejam, qualidade de segurado(a), carência mínima e incapacidade laborativa, inegável o direito a concessão do benefício.



Assim, ante ao indeferimento administrativo, não restou ao(a) autor(a) alternativa à não ser socorrer-se às vias judiciais para pleitear por seus direitos.

D) HISTÓRICO LABORATIVA DA PARTE AUTORA:

O autor desenvolve a atividade de Trabalhadora Rural, estando atualmente afastada do seu labor, em virtude da patologia que a incapacita.

Vejamos as informações constantes junto ao Ministério do Trabalho – Classificação Brasileira de Ocupações – CBO:

CONDIÇÕES GERAIS DO EXERCÍCIO:

TRABALHADOR RURAL: *Trabalham em propriedades agropecuárias de exploração de animais de grande porte: pecuária de leite, de corte, de criação. Organizam-se em equipe sob supervisão. As trabalhadoras exercem atividades como: ordenha, monitoração de recém-nascidos, dentre outras. O trabalho ocorre a céu aberto, ou em instalações semi-fechadas, durante o dia. Em algumas atividades podem estar sujeitos à exposição de material tóxico e a riscos de acidentes provocados pelos animais.*

Cabe colacionar, foto ilustrativa, do que seja a atividade da Parte Autora, senão vejamos:



Assim, evidencia-se que o autor resta impossibilitada de exercer suas atividades laborais, tendo em vista que suas patologias o incapacitam totalmente, conforme atestados médicos em anexo.

III – DO DIREITO:

Assim estabelecem os Artigos 42 e 59 da Lei nº 8.213/1991:

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Nestes termos, preenchendo o(a) autor(a) todos os requisitos legais para a concessão do benefício aposentadoria por invalidez, mister se faz sua concessão.

Outrossim, restando comprovada a total e permanente incapacidade laborativa, postula desde logo o(a) autor(a) a concessão do benefício aposentadoria por invalidez e subsidiariamente o benefício auxílio doença ou auxílio acidente de acordo com sua incapacidade.

Ademais, a data do início do benefício deverá ser fixada nos termos do artigo 60 da Lei 8.213/91.

IV-DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA:

De acordo com a previsão do art. 43 da Lei 9.099/95 (Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais), salvo situações excepcionais, deverá ser atribuído apenas o efeito devolutivo aos recursos inominados. Tal disposição possui aplicação aos Juizados Especiais Federais, conforme disposto no art. 1º da Lei 10.259/01.



De qualquer forma, a Requerente necessita da concessão do benefício em tela para custear a própria vida. Vale ressaltar que os requisitos exigidos para a concessão do benefício se confundem com os necessários para o deferimento desta medida antecipatória, motivo pelo qual, em sentença, se tornará imperiosa a sua concessão.

O caráter alimentar do benefício traduz um quadro de urgência que exige pronta resposta do Judiciário, tendo em vista que nos benefícios previdenciários resta intuitivo o risco de ineficácia do provimento jurisdicional final.

V- DO PEDIDO:

Ante o exposto, com fulcro nos dispositivos legais supra citados, requer a Vossa Excelência:

- a) A citação da Autarquia Ré, na pessoa de seu representante legal, para contestar a presente ação, se assim desejar, sob as penas da lei;
- b) A concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, ante a hipossuficiência econômica do(a) autor(a);
- c) A expedição de precatório ou RPV separado com relação aos honorários sucumbências e contratuais para pagamento direto aos patronos, na forma do § 4º do Artigo 22 do Estatuto da OAB e na importância fixada no contrato.
- d) O deferimento da **antecipação de tutela**, com a apreciação do pedido de implantação do benefício em sentença;

e) A parte autora renuncia qualquer importância que ultrapasse o valor de alçada deste r. Juizado na data da propositura da ação.

f) A parte autora declara expressamente que não possui ações idênticas, com a mesma causa de pedir e pedido da presente em outras instâncias do poder judiciário.

g) A procedência da presente ação, com a condenação do INSS, nos seguintes termos:

1- A conceder o benefício aposentadoria por invalidez, bem como a pagar as diferenças vencidas e vincendas, monetariamente corrigidas desde o respectivo vencimento e acrescidas de juros



legais moratórios, incidentes até a data do efetivo pagamento, bem como em honorários advocatícios;

2 – Subsidiariamente a concessão do benefício auxílio doença e ou auxílio acidente, de acordo com a incapacidade bem como a pagar as diferenças vencidas e vincendas, monetariamente corrigidas desde o respectivo vencimento e acrescidas de juros legais moratórios, incidentes até a data do efetivo pagamento, bem como em honorários advocatícios;

3- Que a data de início do pagamento do benefício seja fixada desde a data da constatação da incapacidade laboral ou desde a DER;

h) Protesta provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitido, em especial perícia médica, o que desde já se requer, testemunhas, documentos, etc, e tudo o que se fizer necessário para o melhor deslinde da questão, notadamente:

1 – Requer a abertura de prazo após a realização do ato pericial para apresentação de quesitos complementares ou qualquer outra manifestação que se faça necessário e que na avaliação pericial médica sejam respondidos todos os quesitos em sua integralidade, conforme dispõe o Decreto 6.214/07 e portaria conjunta MDS/INSS nº 01 de 14/05/2011, prevê o seguinte: art. 16. a concessão do benefício à pessoa com deficiência ficará sujeita à avaliação da deficiência e do grau de impedimento, com base nos princípios da classificação internacional de funcionalidades, incapacidade e saúde - CIF, estabelecida pela resolução da organização mundial da saúde no 54.21, aprovada pela 54a Assembléia Mundial da Saúde, em 22 de maio de 2001. (redação dada pelo decreto nº 7.617, de 2011), sob pena de cerceamento de defesa;

Por fim, nos termos do **Artigo 39 do CPC, requer que todas as intimações e notificações** sejam realizadas em nome do seguinte patrono: **Mariana Feitosa Carvalho.**

Protesta por todos os meios de provas em direito admitidos, em especial, perícia médica, bem como oitiva de testemunhas, juntada de documentos e demais provas que se fizerem necessárias.

Dá-se a causa o valor de R\$ 1.000,00 (Mil reais).



Termos em que,

Pede deferimento.

Floriano-PI, 14 de outubro de 2025.

Mariana Feitosa Carvalho
Advogada OAB-PI n° 12.327



PROCURAÇÃO "AD JUDICIA" E "ET EXTRA"

Nome: DEUSDETE CAMILO DA SILVA

Estado Civil: SOLTEIRO **Profissão:** LAVRADOR

CPF: 022.089.713-10 **RG:**

Endereço: CJ MOISEIS BEZERRA LIMA, SN, ALTO SERENO

CEP: 64820-000 **Cidade:** ITAUEIRA **UF:** PI

Por este instrumento particular de procuração a rogo, conforme art. 595, do CC e entendimento do CNJ nos autos do Procedimento Administrativo nº 0001464-74.2009.2.00.0000, subscrito por duas testemunhas, abaixo qualificados, nomeia e constitui sua bastante procuradora a advogada, **MARIANA FEITOSA CARVALHO**, inscrita na Ordem dos Advogados do Brasil sob o nº 12.327, Seção do Estado do Piauí, Subseção de Floriano, com endereço profissional situado na Rua Castro Alves, 1057, centro, Floriano-PI, CEP 64800-050, outorgando-lhe amplos poderes, inerentes ao bom e fiel cumprimento deste mandato, bem como todos os atos necessários à defesa dos seus direitos e interesses, em qualquer foro ou instância ou onde se fizer necessário, conforme estabelecido no artigo 38 do Código de Processo Civil, podendo promover quaisquer medidas judiciais ou administrativas, em qualquer instância, junto a repartição pública e órgãos da administração pública, direta ou indireta, federal, estadual e municipal, autarquia ou entidade paraestatal, assinar termo, substabelecer com ou sem reserva de poderes, e praticar ainda, todos e quaisquer atos necessários e os especiais para receber citação, confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar ao direito sobre que se funda a ação, firmar compromissos ou acordos, receber valores, dar e receber quitação, receber e dar quitação, levantar ou receber RPV e ALVARÁS, pedir à justiça gratuita e assinar declaração de hipossuficiência econômica, em conformidade com a norma do art. 105 da Lei 13.105/2015, bem como renunciar ao valor excedente de 60 (sessenta) salários-mínimos, assinar declaração de isenção de imposto de renda.

PODERES E ESPECÍFICOS E AUTORIZAÇÃO DE ACESSO AS INFORMAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS: Além dos poderes acima descritos, o outorgante concede ao outorgado poderes específicos para terem acesso às informações pessoais necessárias a subsidiar o requerimento eletrônico do serviço ou qualquer benefício previsto no **REGIME GERAL DE PREVIDENCIA** e gerido pelo INSS, podendo ainda requerer e juntar informações, documentos, pleitear benefícios, interpor recursos.

Floriano-Pi, 07/10/2024.


Outorgante

À rogo: Terezinha camilo da Silva

CPF/MF: 020.496.383-45

Testemunhas:

1ª Gilmar Rodrigues da Silva

CPF/MF: 01549524356

2ª Cláudio Bastião Silvestino de Sá

CPF/MF: 030.009.823-40





Num. 84408527 - Pág. 1

Dados Básicos

Serviço Benefício por Incapacidade	Status Concluída	Prioridade Normal
Unidade de Protocolo AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL CANTO DO BURITI	Data de entrada do requerimento 08/10/2024	Canal de atendimento Central de Serviços - Internet
	Última atualização 09/10/2025	

Endereço para atendimento:

A tarefa não possui endereço para atendimento externo.

Dados Informados Pelo Solicitante

Sobre o Solicitante

Você se identifica como
b) Procurador do titular/requerente

Em caso de óbito do titular ou cessação da representação, comunicarei ao INSS o ocorrido em até 30 dias.
Ciente

CPF
029.212.733-22

Sobre o Titular

Tipo de Incapacidade
Temporária (Auxílio por Incapacidade Temporária)

Estou ciente que durante a análise será avaliado o tipo de incapacidade devida.
Ciente

A pessoa estava presa em regime fechado na data da incapacidade?
Não

Houve acidente de trabalho?
Não

Categoria do trabalhador na data do afastamento
Segurado especial

A pessoa ficou sem trabalhar a partir da data do afastamento do trabalho ou da atividade habitual?
Sim

Sobre o Documento Médico

Ciente de que é necessário apresentar o documento médico e de identidade com foto para que o pedido seja concluído.
Sim

Demais Dados

Declaro que conferi todos os vínculos do CNIS apresentados durante o pedido e ajustei o que foi preciso. Ciente que o INSS vai usar essas informações para analisar o benefício e pode pedir documentos.
Ciente

Espécie do Benefício
32

Fluxo Inicial do BI
ATESTMED

Fluxo Final do BI
PRESENCIAL

NB
7164276090

NR
67868172

Emitido em: 14/10/2025 09:19



Este documento foi gerado pelo usuário 060.***.***-51 em 01/10/2026 12:18:43
Número do documento: 25101410201100000000078621247
<https://pje.tjpi.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101410201100000000078621247>
Assinado eletronicamente por: MARIANA FEITOSA CARVALHO - 14/10/2025 10:20:12



INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
COMUNICAÇÃO DE DECISÃO

NIT: 212.29377.54-0

CPF: 022.089.713-10

Número do Benefício: 716.427.609-0

Espécie: 32

Ao Sr. (a): DEUSDETE CAMILO DA SILVA

Assunto: BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE PERMANENTE

Decisão: NEGADO

Motivo: Falta comprovação como segurado (a)

Fundamentação Legal: Arts. 12 e 14 da Lei nº 8.212, de 24/07/1991, arts. 11, 13, 19 e 59 da Lei nº 8.213, de 24/07/1991, arts. 9º, 11, 71 e 337 do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto nº 3.048, de 06/05/1999 e art. 7º, XXXIII, da Constituição Federal, de 05/10/1988.

O Aposentadoria por Incapacidade Permanente foi negado, pois não comprovou a qualidade de segurado no Regime Geral de Previdência Social - RGPS, embora a perícia tenha reconhecido a incapacidade para o trabalho ou para a atividade habitual.

Se não concordar com a decisão, é possível entrar com Recurso, em até 30 dias, após receber este comunicado. Para isso, acesse o Meu INSS ou ligue para a Central 135.

Data: 14 de outubro de 2025.

Gilberto Waller Júnior
Presidente do INSS

Termo de Responsabilidade: Responsabilizo-me, sob as penas do Artigo 171 do Código Penal, pela veracidade da documentação apresentada para a solicitação do benefício acima descrito. Ciente, em 08 de Outubro de 2025.



Você pode conferir a autenticidade do documento em
<https://meu.inss.gov.br/central/#/autenticidade>
com o código 2510147DI54UM25N589G09



LAUDO OFTALMOLÓGICO

NOME: DEUSDETE CAMILO DA SILVA
CPF: 022.089.713-10
DATA DE NASCIMENTO: 29/01/1979

CONVÊNIO: SUS-DIRCEU-BPA

BAIXA VISUAL SEVERA POR POSSÍVEL DOENÇA DE STARGARDT EM AMBOS OS OLHOS

Paciente apresenta ao exame oftalmológico:
Acuidade visual COM correção:

OD: CONTA DEDOS PRÓXIMO A FACE **OE:** CONTA DEDOS PRÓXIMO A FACE

- **Motilidade:** Ortofórico.

- **Biomicroscopia do segmento anterior:** Córnea clara e cristalino translúcido, pálpebra e anexos sem alterações.

- **Pressão intra-ocular:**

OD: 12 mmhg.- Normal

OE: 12 mmhg.- Normal

Fundoscopia: Retinas aplicadas. Papilas ópticas PÁLIDAS. Máculas COM BRILHO EM METAL BATIDO.

INCAPACIDADE PERMANENTE PARA TRABALHO; SEM PROGNÓSTICO DE MELHORA DA ACUIDADE VISUAL

CID 10 54.3 H 35.5

Teresina, 20 de Setembro de 2024 09:11

Dr. José Wilson A. de A. Filho
Médico Oftalmologista
CRM-PI 9097

Dr. José Wilson Alves de Amorim Filho
CRM 9097/PI

DR. JOSÉ WILSON A. AMORIM FILHO
OFTALMOLOGISTA - CRP 0010 DE CATIMBAI-RETINA
CRM-MA 7766 / F190071QE 4507 SORU 1993

HOSPITAL H. VISÃO
Rua Goiás, 798
Piçarra
Teresina-PI CEP: 64014-055

Contatos
Telefone: (86) 3220-1010 / (86) 99924-5252
E-mail: sac@hvisaotcr.com.br
Site: hvisao.com

CARTÓRIO 2º OFÍCIO
COMARCA DE ITAUEIRA-PI

CARTÓRIO 2º OFÍCIO
Gilvanete Vieira Martins
Recriva Substituta

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL



REGISTRO CIVIL

ESTADO DE PIAUI
COMARCA DE ITAUEIRA
MUNICÍPIO DE ITAUEIRA
DISTRITO DE ITAUEIRA

Gilvanete Vieira Martins

Oficial substituta do Registro Civil

CARTÓRIO 2º OFÍCIO
Gilvanete Vieira Martins
Recriva Substituta

CERTIDÃO DE NASCIMENTO

CERTIFICO que às fls. 100-v de livro A - 04 sob nº de
Ordem 3.995 foi lavrado o assento do nascimento de WILLIAM FRANCISCO
SILVA. x*x*x*x x*x*x*x x*x*x*x x*x*x*x
do sexo masculino nascido no dia quatro de novembro de
mil novecentos e noventa e quatro. (04.11.1994)
às 12:00 horas em Itaueira - PI.

filho de Deusdete Camilo da Silva - piauiense.
e de Dona Iracema Francisco - piauiense.

Sendo avós paternos Roseno José da Silva.
e Dona Josefa Camilo da Silva.
e avós maternos Joaquim José Francisco.
e Dona Luiza Benedita Francisco.

O assento foi lavrado em 29 de junho de 1999 tendo sido declarante
O pai do registrado

e serviram de testemunhas as constantes no termo.

Observações: Nada há a ressaltar.

O referido é verdade e dou fé.

Itaueira(PI), 29 de junho de 1999

Serventia Oficializada

Gilvanete Vieira Martins

OFICIAL

CARTÓRIO 2º OFÍCIO
Comarca de Itaueira-PI
Gilvanete V. Martins
Escriturã Judicial Subst.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL



REGISTRO CIVIL

CARTÓRIO 2º OFÍCIO
Comarca de Itaueira-PI
Gilvanete V. Martins
Escriturã Judicial Subst.

ESTADO DE PIAUÍ
COMARCA DE ITAUEIRA
MUNICÍPIO DE ITAUEIRA
DISTRITO DE ITAUEIRA

Gilvanete Vieira Martins

Oficial substituta do Registro Civil

CERTIDÃO DE NASCIMENTO

CERTIFICO que às fls. 268 do livro A -04 sob nº de
Ordem 4.662 foi lavrado o assento do nascimento de CLEITON FRANCISCO
SILVA

do sexo masculino nascid. o no dia vinte de dezembro de dois
mil (20-12-2000)

às 18:30 horas em Itaueira-PI

filh. o de Deusdete Camilo da Silva

e de Dona Iracema Francisco

Sendo avós paternos Roseno José da Silva

e Dona Josefa Camilo da Silva

e avós maternos Joaquim José Francisco

e Dona Iuiza Benedita Francisco

O assento foi lavrado em 12 de fevereiro de 2001 tendo sido declarante

o pai do registrado

e serviram de testemunhas as constantes o termo

Observações: Nada há a ressaltar.

CARTÓRIO 2º OFÍCIO
Comarca de Itaueira-PI
Gilvanete V. Martins
Escriturã Judicial Subst.

O referido é verdade e dou fé.

Itaueira-PI, 12 de fevereiro

Serventia Oficializada

Gilvanete Vieira Martins

de 2001



Ministério do Desenvolvimento Agrário
Secretaria de Agricultura Familiar
Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar

Declaração de Aptidão ao Pronaf
Extrato de DAP

Esta DAP não habilita para contratação de crédito

Informações Gerais

DAP: PI22051020202170600000325	Versão DAP: 9.0	Enquadramento: B
Emissão: 08/11/2005	Validade: 08/11/2011	Município/UF: Itaueira/PI
Última Versão: Sim	DAP Válida: Não	DAP Expirada: Sim

Titular(es)

Nome: DEUSDETE CAMILO DA SILVA	
CPF: ***.089.713-**	

Categoria

Demais agricultores familiares.

Condição e posse de uso da terra

Comodatário

Emissor da DAP

Emissor: INSTITUTO DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL DO ESTADO DO PIAUÍ	CNPJ: 06.688.451/0001-40
Nome do Responsável: ALEXANDRE FORTUNATI	CPF: ***...**

A autenticidade e veracidade deste documento poderá ser comprovada por meio do endereço:
<http://dap.mda.gov.br>





Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento
Secretaria de Agricultura Familiar e Cooperativismo
Coordenação-Geral do Cadastro Nacional da
Agricultura Familiar



Data da Ativação: 18/02/2025

Validade: 18/02/2028

Nome: DEUSDETE CAMILO DA SILVA

Identidade: 02208971310

CPF: 022.089.713-10

Nº CAF:
PI022025.01.002668732CAF

UF/Município da residência:
PI/Itaueira

Assinatura

Apresente este documento para participação nas ações, programas e políticas públicas.

Entidade Emissora:
SECRETARIA DA ASSISTENCIA TECNICA E
DEFESA AGROPECUARIA

Telefone:

Data de emissão:
18/02/2025



Base Legal: Lei nº 11.326/2006 / Decreto nº 9.064/2017



Este documento foi gerado pelo usuário 060.***.***-51 em 01/10/2026 12:18:45
Número do documento: 25101410201700000000078621262
<https://pje.tjpi.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101410201700000000078621262>
Assinado eletronicamente por: MARIANA FEITOSA CARVALHO - 14/10/2025 10:20:18

CONTRATO DE COMODATO RURAL

Pelo presente Contrato de Comodato Rural para fins de exploração agrícola e pecuária, Eu Terezinha Camilo da Silva, portador do CPF: 020.496.383-45 e RG: 2765714, brasileira, casada, residente e domiciliada no Assentamento Tinguís, neste município de Itaueira PI, proprietária de área Assentamento Tinguís, deste município de Itaueira-PI, presto parte da referida área, ou seja, 1 hectares da propriedade, a título de comodatário por tempo indeterminado, para o Sr. Deusdete Camilo da Silva, portador do RG:022.089.713-10 SSP-PI, CPF: 022.089.713-10, brasileiro, lavrador, vive em regime de união estável, residente e domiciliado no conjunto Moises bezerra de Lima, quadra A casa 15 neste município de Itaueira PI, cabendo a comodatária zelar, guardar e fazer uso da referida área podendo criar animais domésticos desde que não venha causar prejuízos a terceiros. A proprietária contratante a qualquer tempo poderá solicitar a devolução da área notificando com antecedência de 6 (meses). Assinamos o presente contrato, na presença de duas testemunhas.

Itaueira PI, 7 de Fevereiro de 2025.

Contratante Terezinha
Terezinha Camilo da Silva
CPF: 020.496.383-45

Comodatário _____
Deusdete Camilo da Silva
CPF: 022.089.713-10

TESTEMUNHAS:

1 Maria Gabriela Lima da Silva

RG: 096-136-303-76

2 Edmonio Adriano Villo

RG 104.400.653-64

Serventia Especializada de Oficio Único de Registro
CANCUN DE ALFONSO VILLALBA, "ABIGAIL"
CANCUN, Q. ROO, 14 DE ABRIL DE 2014
AL SEÑOR JESÚS GONZÁLEZ, EN LA CIUDAD DE CANCUN, Q. ROO.

RECONHEÇA POR SEMELHANÇA AS FIRMAS DE TEREZINHA CAMILO DA SILVA
ALESSANDRO NOLHO DA SILVA NO DOCUMENTO CONTRATO DE COMODATO EM
EM TEST. CA VERDE DOU FE. (Assinatura) 1102/2025 DE 04-05
DELO AMO 1111-XXXX AMO 1112-XXXX CONSULTE EM www.tpi.jus.br/depositados

Sergio Avila Lima Tabelão Substituto

Sergio Avelino Lima
FABRILAC TURISMO

SERVENIA EXT. JUDICIAL DO
OFICIO (GRUPO) ALEUTICA - 41
FONE: (85) 2-1131





Ministério do Desenvolvimento Agrário
Secretaria de Agricultura Familiar
Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar

Declaração de Aptidão ao Pronaf
Extrato de DAP CAF UFPA

Informações Gerais

DAP: PI022025.01.002668732CAF	Versão DAP: 1.9.2	Enquadramento: B
Emissão: 18/02/2025	Validade: 18/02/2028	Município/UF: Itauera/PI
Última Versão: Sim	DAP Válida: Sim	DAP Expirada: Não

Titular

Nome: DEUSDETE C**** D* S****
CPF: ***.089.713-**

Emissor da DAP

Emissor: SECRETARIA DA ASSISTENCIA TECNICA E DEFESA AGROPECUARIA	CNPJ: 49.498.865/0001-19
Nome do Responsável: ADAO V***** G****	CPF: ***.455.103-**

DAP Acessória(s) Vinculada(s)

Nº da DAP: PI022025.01.002668732CAF	Versão: 2.0
Nome do Agricultor/a: IRACEMA FRANCISCO	CPF: ***.091.483-**
Município/UF: Itauera/PI	Status: CAF Valida

Dap Principal Vinculada

A autenticidade e veracidade deste documento poderá ser comprovada por meio do endereço:
<http://dap.mda.gov.br>



APRESENTAÇÃO DE QUESITOS



EXCELENTÍSSIMO (A) SENHOR (A) DOUTOR (A) JUIZ (A) DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ITAUEIRA-PIAUI.

PROCESSO Nº: 0802594-31.2025.8.18.0056

DEUSDETE CAMILO DA SILVA, nos autos da Ação Previdenciária em epígrafe, que move contra o **INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS**, por sua advogada, requer a juntada do seguinte rol de quesitos para resposta do perito médico nomeado:

QUESITOS A SEREM RESPONDIDOS

- 1 - A parte autora é portador (a) de doenças?
- 2 - Se positivo a resposta ao item anterior:
- 3- De quais doenças a parte autora é portador (a)?
- 4- Essas doenças geram incapacidade para a vida independente e para o exercício de atividade laboral?
- 5 - Essa incapacidade, se existente, é temporária ou permanente? Total ou parcial?
- 6-A incapacidade do autor reduziu a sua capacidade de trabalho?
- 7-É possível estimar a data do início da doença/lesão e da cessação, se for o caso? Qual (mês/ano)?
- 8- A incapacidade do periciando o impede também de praticar os atos da vida independente?
- 9 - Outros esclarecimentos que se fizerem necessários.

Protesto por quesitos suplementares se necessário.



Nestes termos pede deferimento.

Floriano-Piauí, 24 de novembro de 2025.

Mariana Feitosa Carvalho
Advogada/OAB-PI nº 12327



PROCESSO Nº: 0802594-31.2025.8.18.0056
CLASSE: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
ASSUNTO: [Auxílio por Incapacidade Temporária]
AUTOR: DEUSDETE CAMILO DA SILVA
REU: INSS

DECISÃO

Defiro a gratuidade da justiça.

DEUSDETE CAMILO DA SILVA, qualificada nos autos, através de advogado, veio a juízo com a presente ação em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, visando a concessão de auxílio doença na qualidade de segurado especial rural.

Afirma na inicial, em suma, que seria segurado especial na qualidade de trabalhador rural, preenchendo todos os requisitos para obtenção do benefício de auxílio doença, tendo havido o indeferimento do pedido administrativo formulado perante a autarquia previdenciária. Alegando a presença dos requisitos, pede a concessão de tutela antecipada para determinar a implantação do benefício requerido.

Com a inicial, vieram documentos.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Decido.

Através da presente ação, a parte autora pretende obter benefício de auxilio doença, na qualidade de segurado especial rural, antecipando os efeitos da tutela final para imediata implantação do benefício.

Nos termos do art. 300 do NCPC, pode o juiz conceder tutela de urgência, desde que, fundado em elementos que evidenciem a probabilidade do direito e haja receio de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Analizando o contido nos autos, em cognição sumária, tenho que não estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência requerida pela parte autora, eis que resta controvertida a incapacidade para desempenho de suas atividades laborais.

Ademais, no caso de segurado especial, apesar de não estar obrigada a recolher contribuições previdenciárias mensais, deve comprovar o exercício de atividade rural por número de meses igual à carência. Assim, em casos desta natureza, indispensável a comprovação do exercício da atividade rural pelo período legal anterior ao surgimento da alegada incapacidade.

No caso dos autos, considerando a documentação comprobatória apresentada, entendo que não se encontram presentes os requisitos para o deferimento da medida liminar, sendo necessário a instrução do feito para comprovação da incapacidade alegada, bem como a sua qualidade de segurada especial rural.



	PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ VARA ÚNICA DA COMARCA DE ITAUEIRA Rua Ludgero de França Teixeira, 766, Centro, ITAUEIRA - PI - CEP: 64820-000
Pelo exposto, com fundamento no art. 300 do CPC, indefiro a tutela de urgência requerida. No que se refere às demandas relativas a benefícios por incapacidade, as novas alterações trazidas pela Lei nº 14.331/2022, determinam a realização de perícia médica em momento anterior a apresentação de defesa, nos termos do art. 129-A, da Lei nº 8.213/91. Assim, determino a REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA, a ser agendada pela Secretaria da Vara junto a médico da rede pública de saúde, devendo o perito nomeado elaborar laudo pericial, no prazo de 20 (vinte) dias, respondendo os seguintes quesitos, além dos que venham a ser apresentados pelas partes. A) O(a) autor(a) apresenta doença que o (a) incapacite para o exercício de suas atividades laborativas? Indicar o CID da doença. B) Quais as justificativas para essa conclusão, considerando as condições pessoais (idade, qualificação profissional, entre outras) e profissionais (características das atividades exercidas)? C) Em que essa conclusão está fundamentada (exames, documentos ou outra prova material)? D) Caso o(a) autor(a) apresente doença que o(a) incapacite para o exercício de suas atividades laborativas, qual é o estado mórbido incapacitante? F) Caso haja incapacidade, é possível que o (a) autor(a) se recupere ou seja reabilitado(a) para o exercício de outra atividade? G) Em caso afirmativo, é possível determinar a data do início da incapacidade e da doença e a data de sua recuperação? H) Atualmente, o quadro mórbido incapacitante encontra-se compensado? G) O(a) autor(a) pode trabalhar e executar tarefas atinentes à sua profissão? I) Em caso negativo, pode realizar outra atividade? INTIMEM-SE as partes para, em 15 (quinze) dias, apresentarem quesitos complementares e nomearem assistentes técnicos, na forma do § 1º, do art. 465 do CPC. INTIME-SE a parte autora para comparecer perante o perito nomeado, portando documentos pessoais e eventuais exames complementares que possua para realização da perícia. Após a realização da perícia, caso a conclusão do exame médico pericial judicial mantiver o resultado da decisão proferida pela perícia realizada na via administrativa (INSS), intime-se a parte autora para manifestação no prazo de 10 (dez) dias e, após, voltem-me conclusos (art. 129-A, §2º da Lei nº 8.213/91). Em caso de divergência, CITE-SE o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS para oferecer contestação, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de revelia, com presunção de veracidade dos fatos alegado pelo autor, nos termos do art. 344 do CPC. Apresentada a contestação pela autarquia ré, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre o teor da contestação e laudo pericial.	



	PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ VARA ÚNICA DA COMARCA DE ITAUEIRA Rua Ludgero de França Teixeira, 766, Centro, ITAUEIRA - PI - CEP: 64820-000
Expedientes necessários. ITAUEIRA-PI, 30 de novembro de 2025. Juiz(a) de Direito do(a) Vara Única da Comarca de Itaueira	



PROCESSO Nº: 0802594-31.2025.8.18.0056
CLASSE: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
ASSUNTO: [Auxílio por Incapacidade Temporária]
AUTOR: DEUSDETE CAMILO DA SILVA
REU: INSS

CERTIDÃO

Certifico que decorreu o prazo em 27.01.2026, sem que a parte requerida apresentasse seus quesitos.
Certifico, ainda, que a parte autora apresentou seus quesitos.

O referido é verdade e dou fé.

ITAUEIRA, 23 de fevereiro de 2026.
ANTONIO ARAUJO LUZ
Vara Única da Comarca de Itaueira



PROCESSO Nº: 0802594-31.2025.8.18.0056
CLASSE: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
ASSUNTO: [Auxílio por Incapacidade Temporária]
AUTOR: DEUSDETE CAMILO DA SILVA
REU: INSS

ATO ORDINATÓRIO

De ordem do MM. Juiz de Direito desta Comarca Dr. MÁRIO SOARES DE ALENCAR, nomeio médica perito a Dra. SAARA KENDELE DE ALMEIDA R. LIMA, para realizar perícia médica da requerente, devendo o laudo ser apresentado no prazo de 20(vinte)dias.

ITAUEIRA, 24 de fevereiro de 2026.

WALTER ANTONIO DA LUZ
Vara Única da Comarca de Itaueira - PI



	PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ Vara Única da Comarca de Itaueira Rua Ludgero de França Teixeira, 766, Centro, ITAUEIRA - PI - CEP: 64820-000
PROCESSO Nº: 0802594-31.2025.8.18.0056 CLASSE: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) ASSUNTO: [Auxílio por Incapacidade Temporária] AUTOR: DEUSDETE CAMILO DA SILVA REU: INSS	
CERTIDÃO CENTRAL DE MANDADOS Certifico que o(s) expediente(s) da opção central de mandados foram enviados para a Central de Mandados de Itaueira em 24 de fevereiro de 2026 por WALTER ANTONIO DA LUZ. ITAUEIRA-PI, 24 de fevereiro de 2026. WALTER ANTONIO DA LUZ Vara Única da Comarca de Itaueira	



PROCESSO Nº: 0802594-31.2025.8.18.0056
CLASSE: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
ASSUNTO: [Auxílio por Incapacidade Temporária]
AUTOR: DEUSDETE CAMILO DA SILVA
REU: INSS

QUESITOS DO REQUERENTE

- 1 - A parte autora é portador (a) de doenças?
- 2 - Se positivo a resposta ao item anterior:
- 3- De quais doenças a parte autora é portador (a)?
- 4- Essas doenças geram incapacidade para a vida independente e para o exercício de atividade laboral?
- 5 - Essa incapacidade, se existente, é temporária ou permanente?
- Total ou parcial?
- 6-A incapacidade do autor reduziu a sua capacidade de trabalho?
- 7-É possível estimar a data do início da doença/lesão e da cessação, se for o caso? Qual (mês/ano)?
- 8- A incapacidade do periciando o impede também de praticar os atos da vida independente?
- 9 - Outros esclarecimentos que se fizerem necessários.
- Protesto por quesitos suplementares se necessário.

Em,____/____/____

Médica



PROCESSO Nº: 0802594-31.2025.8.18.0056
CLASSE: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
ASSUNTO: [Auxílio por Incapacidade Temporária]
AUTOR: DEUSDETE CAMILO DA SILVA
REU: INSS

QUESITOS DO JUIZ

- A) O(a) autor(a) apresenta doença que o (a) incapacite para o exercício de suas atividades laborativas?
Indicar o CID da doença.
- B) Quais as justificativas para essa conclusão, considerando as condições pessoais (idade, qualificação profissional, entre outras) e profissionais (características das atividades exercidas)?
- C) Em que essa conclusão está fundamentada (exames, documentos ou outra prova material)?
- D) Caso o(a) autor(a) apresente doença que o(a) incapacite para o exercício de suas atividades laborativas, qual é o estado mórbido incapacitante?
- E) Caso haja incapacidade, é possível que o (a) autor(a) se recupere ou seja reabilitado(a) para o exercício de outra atividade?
- G) Em caso afirmativo, é possível determinar a data do início da incapacidade e da doença e a data de sua recuperação?
- H) Atualmente, o quadro mórbido incapacitante encontra-se compensado?
- G) O(a) autor(a) pode trabalhar e executar tarefas atinentes à sua profissão?
- I) Em caso negativo, pode realizar outra atividade?

Em, ____/____/____

Médica



	PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ CENTRAL DE MANDADOS DA COMARCA DE
PROCESSO Nº: CLASSE: ASSUNTO(S): []	
INFORMAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE MANDADO Segue em anexo certidão comprobatória da diligência realizada pelo Sr. Oficial de Justiça e Avaliador, para os devidos fins. ITAUEIRA-PI, 24 de fevereiro de 2026. JOAQUIM PEDRO DA LUZ Central de Mandados da Comarca deITAUEIRA	





PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
Vara Única da Comarca de Itaueira
Rua Ludgero de França Teixeira, 766, Centro, ITAUEIRA - PI - CEP: 64820-000

PROCESSO Nº: 0802594-31.2025.8.18.0056
CLASSE: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
ASSUNTO: [Auxílio por Incapacidade Temporária]
AUTOR: DEUSDETE CAMILO DA SILVA
REU: INSS

MANDADO DE INTIMAÇÃO

De ordem do MM. Juiz de Direito desta Comarca de Itaueira, Dr. Mário Soares de Alencar MANDA a qualquer dos Oficiais de Justiça deste juízo, ou quem suas vezes fizer e for apresentado, estando este devidamente assinado, que, em cumprimento ao presente mandado:

FINALIDADE: INTIME-SE a Dra. **SAARA KENDELE DE ALMEIDA RAMOS LIMA**, brasileira, médica, residente em Itaueira - PI, da nomeação como perito, bem como para apresentar o laudo pericial, no prazo de 20 (vinte) dias, com resposta aos formulários com quesitos, relativo ao exame clínico no requerente **DEUSDETE CAMILO DA SILVA, brasileiro, solteiro, lavrador, inscrito no CPF/MF sob o nº. 022.089.713-10, residente e domiciliada no CJ. Moises Bezerra Lima, s/n, Alto sereno, CEP: 64820-000, Itaueira - Pi**, devendo intimar o requerente **DEUSDETE CAMILO DA SILVA** acima qualificada, para comparecer ao local designado para o referido exame. CUMPRA-SE. Dado e passado nesta cidade e comarca de Itaueira, Estado do Piauí, aos cinco de junho de 2025. Eu, aa. Walter Antonio da Luz, Analista Judicial da Vara Única, digitei, imprimi e subscrevi. **CUMPRA-SE**, observando as formalidades legais e promovendo todas as diligências necessárias à localização do intimando(a).

ITAUEIRA, 23 de fevereiro de 2026.

WALTER ANTONIO DA LUZ
Secretaria do(a) Vara Única da Comarca de Itaueira - PI

Ciente

Local : Hospital 11: horas

/ /

Data: 02/03/26 11: horas

Deusdete Camilo da Silva
Dra. Saara Kendele de A.R. Lima
MÉDICA
CRM-PI 6934



Assinado eletronicamente por: WALTER ANTONIO DA LUZ - 24/02/2026 08:24:19
<https://pje.tjpi.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2602241129210000000084742565>
Número do documento: 26022408241973000000084742565

Num. 91139319 - Pá

Digitalizado com CamScanner

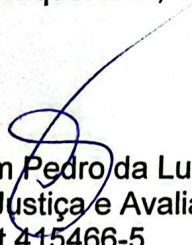


Este documento foi gerado pelo usuário 060.***.***-51 em 01/10/2026 12:18:49
Número do documento: 2602241129210000000084769573
<https://pje.tjpi.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2602241129210000000084769573>
Assinado eletronicamente por: JOAQUIM PEDRO DA LUZ - 24/02/2026 11:29:21

Num. 91168142 - Pág. 1

CERTIDÃO POSITIVA DE INTIMAÇÃO

Certifico, que em cumprimento ao mandado do MM. Juiz de Direito desta Comarca, que em data de 24/02-2026, dirigi-me ao endereço constante no mandado e sendo aí INTIMEI a Dra. SAARA KRNDELE DE ALMEIDA RAMOS LIMA , da nomeação como perito, que após ouvir a leitura do mandado exarou sua nota de ciência e aceitou a contrafé que lhe ofereci junto com a cópia dos quesitos. E a seguir designou o dia 02-03-2026 às 11:00 horas no HOSPITAL DE ITAUEIRA-PI a realização do exame clínico no requerente, em seguida intimei a requerente, entregando-lhe uma cópia do mandado; Dou fé.


Joaquim Pedro da Luz
Oficial de Justiça e Avaliador
Mat 415466-5

Digitalizado com CamScanner



PROCESSO Nº: 0802594-31.2025.8.18.0056
CLASSE: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
ASSUNTO: [Auxílio por Incapacidade Temporária]
AUTOR: DEUSDETE CAMILO DA SILVA
REU: INSS

INFORMAÇÃO

INFORMO QUE, nesta data, faço juntada do Laudo de Perícia Médica, documento em anexo.
O referido é verdade e dou fé.
Itaueira - PI, 26 de maio de 2026.

GILVANETE VIEIRA MARTINS



PROCESSO N: 0802594-31.2025.8.18.0056
AUTOR: DEUSDETE CAMILO DA SILVA

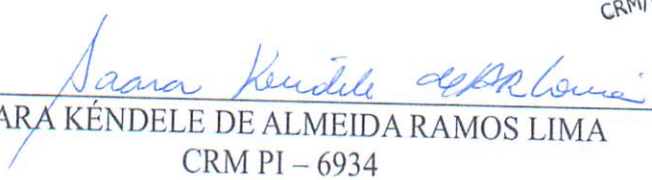
Recebi
Em 26/05/2026
Quarta

QUESITOS DO JUIZ

- A – SIM, CEGUEIRA BILATERAL. CID: H 47.2/ H 40.1/ H 35.5
B – TRATA-SE DE PACIENTE COM BAIXA ESCOLARIDADE, LAVRADOR, COM CEGUEIRA IRREVERSÍVEL BILATERALMENTE.
C- ATESTADO DE MÉDICO ESPECIALISTA (OFTALMOLOGISTA) E EXAMES OFTALMOLÓGICOS.
D – INCAPACIDADE PERMANENTE E TOTAL.
E – NÃO, POIS, TRATA-SE DE CASO IRREVERSÍVEL DE CEGUEIRA BILATERAL.
F- NÃO.
G- NÃO.
H – NÃO.
I- NÃO.

ITAUEIRA/ PI, 25 DE MAIO DE 2026

Dra. Saara Kêndele de A. R. Lima
MÉDICA
CRM/PI - 6934


SAARA KÊNDELE DE ALMEIDA RAMOS LIMA
CRM PI – 6934

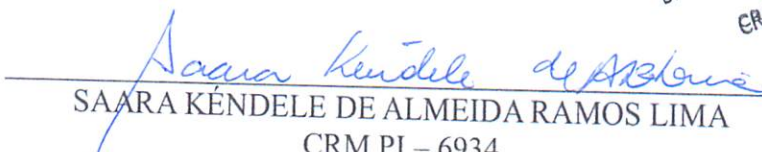
PROCESSO N: 0802594-31.2025.8.18.0056
AUTOR: DEUSDETE CAMILO DA SILVA

QUESITOS DO REQUERENTE

- 1 – SIM.
- 2 E 3 – CEGUEIRA BILATERAL. CID: H 47.2/ H 40.1/ H 35.5.
- 4 – SIM.
- 5- PERMANENTE E TOTAL.
- 6 – SIM.
- 7- NÃO.
- 8 – SIM.
- 9- SEM MAIS EXPLICAÇÕES.

ITAUEIRA/ PI, 25 DE MAIO DE 2026

Dra. Saara Kêndele de A. R. Lima
MEDICA
CRM/PI - 6934


SAARA KÊNDELE DE ALMEIDA RAMOS LIMA
CRM PI – 6934





**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
DA COMARCA DE**

Rua Ludgero de França Teixeira, 766, Centro, ITAUEIRA - PI - CEP: 64820-000

PROCESSO Nº: 0802594-31.2025.8.18.0056
CLASSE: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
ASSUNTO: [Auxílio por Incapacidade Temporária]
AUTOR: DEUSDETE CAMILO DA SILVA
REU: INSS

QUESITOS DO JUIZ

A) O(a) autor(a) apresenta doença que o (a) incapacite para o exercício de suas atividades laborativas? Indicar o CID da doença.

B) Quais as justificativas para essa conclusão, considerando as condições pessoais (idade, qualificação profissional, entre outras) e profissionais (características das atividades exercidas)?

C) Em que essa conclusão está fundamentada (exames, documentos ou outra prova material)?

D) Caso o(a) autor(a) apresente doença que o(a) incapacite para o exercício de suas atividades laborativas, qual é o estado mórbido incapacitante?

E) Caso haja incapacidade, é possível que o (a) autor(a) se recupere ou seja reabilitado(a) para o exercício de outra atividade?

G) Em caso afirmativo, é possível determinar a data do início da incapacidade e da doença e a data de sua recuperação?

H) Atualmente, o quadro mórbido incapacitante encontra-se compensado?

G) O(a) autor(a) pode trabalhar e executar tarefas atinentes à sua profissão?

I) Em caso negativo, pode realizar outra atividade?

Em, ____/____/____

Médica



Assinado eletronicamente por: WALTER ANTONIO DA LUZ - 24/02/2026 08:41:02
<https://pje.tjpi.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26022408410259300000084744251>
Número do documento: 26022408410259300000084744251

Num. 91140771 - Pág.



Este documento foi gerado pelo usuário 060.***.***-51 em 01/10/2026 12:18:51
Número do documento: 2605261536110000000090160014
<https://pje.tjpi.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2605261536110000000090160014>
Assinado eletronicamente por: GILVANETE VIEIRA MARTINS - 26/05/2026 15:36:11

Num. 97316519 - Pág. 3



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
DA COMARCA DE

Rua Ludgero de França Teixeira, 766, Centro, ITAUEIRA - PI - CEP: 64820-000

PROCESSO Nº: 0802594-31.2025.8.18.0056

CLASSE: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)

ASSUNTO: [Auxílio por Incapacidade Temporária]

AUTOR: DEUSDETE CAMILO DA SILVA

REU: INSS

QUESITOS DO REQUERENTE

- 1 - A parte autora é portador (a) de doenças?
 - 2 - Se positivo a resposta ao item anterior:
 - 3- De quais doenças a parte autora é portador (a)?
 - 4- Essas doenças geram incapacidade para a vida independente e para o exercício de atividade laboral?
 - 5 - Essa incapacidade, se existente, é temporária ou permanente?
Total ou parcial?
 - 6-A incapacidade do autor reduziu a sua capacidade de trabalho?
 - 7-É possível estimar a data do início da doença/lesão e da cessação, se for o caso? Qual (mês/ano)?
 - 8- A incapacidade do periciando o impede também de praticar os atos da vida independente?
 - 9 - Outros esclarecimentos que se fizerem necessários.
- Protesto por quesitos suplementares se necessário.

Em, ____/____/____

Médica



Assinado eletronicamente por: WALTER ANTONIO DA LUZ - 24/02/2026 08:38:55
<https://pje.tjpi.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26022408385578900000084743778>
Número do documento: 26022408385578900000084743778

Num. 91140748 - Pág.



Este documento foi gerado pelo usuário 060.***.***-51 em 01/10/2026 12:18:51
Número do documento: 2605261536110000000090160014
<https://pje.tjpi.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2605261536110000000090160014>
Assinado eletronicamente por: GILVANETE VIEIRA MARTINS - 26/05/2026 15:36:11

Num. 97316519 - Pág. 4

MANIFEST



**EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA
COMARCA DE ITAUEIRA DO ESTADO DO PIAUÍ.**

PROCESSO Nº: 0802594-31.2025.8.18.0056

DEUSDETE CAMILO DA SILVA, por sua advogada infra-assinada, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, manifestar-se acerca do laudo pericial anexado aos autos, sob o ID nº 97316519

O laudo pericial foi claro e conclusivo ao atestar que a parte autora se encontra incapacitada **Permanente** para o exercício da atividade laborativa habitual.

Diante dessa constatação técnica, somada à comprovação do preenchimento dos demais requisitos legais exigidos, **requer-se a imediata concessão do benefício de APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE**, nos termos do art. 42 da Lei 8.213/91.

Termos em que,
Pede deferimento.

Floriano-Pi, 26 de maio de 2026.

Mariana Feitosa Carvalho
Advogada/OAB-PI nº 12.327



PROCESSO Nº: 0802594-31.2025.8.18.0056
CLASSE: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
ASSUNTO: [Auxílio por Incapacidade Temporária]
AUTOR: DEUSDETE CAMILO DA SILVA
REU: INSS

CARTA DE CITAÇÃO

(Conforme Provimento 20/2014 da CGJ/PI)

QUALIFICAÇÃO DA PARTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

FINALIDADE: CITAR a parte requerida acima qualificada por sua procuradoria para, apresentar contestação no prazo de 30 dias.

ADVERTÊNCIAS: Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor (Art. 344 do CPC).

Conforme Provimento Conjunto Nº 29/2020 - PJPI/TJPI/SECPRE as cópias de todos os documentos de atos processuais até a presente data praticados podem ser visualizadas, utilizando as **chaves de acesso abaixo, acessando o sítio:**

<https://pje.tjpi.jus.br/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam>



Documentos associados ao processo

Título	Tipo	Chave de acesso**
Petição Inicial	Petição Inicial	2510141020033390000078619734
INICIAL	Petição (outras)	25101410200511600000078620768
PROCURACAO-ORIGINAL	Procuração	25101410200664000000078620781
DOCUMENTOS PESSOAIS	Documentos	25101410200960700000078621239
COMPROVANTE DE RESIDENCIA	DOCUMENTO COMPROBATÓRIO	25101410201046700000078621242
CARTA DE INDEFERIMENTO	DOCUMENTO COMPROBATÓRIO	25101410201162700000078621247
LAUDO MEDICO	DOCUMENTO COMPROBATÓRIO	25101410201277900000078621250
CERTIDÃO DE NASCIMENTO- FILHO- 1994	DOCUMENTO COMPROBATÓRIO	25101410201398900000078621252
CERTIDÃO DE NASCIMENTO DO FILHO- 2000	DOCUMENTO COMPROBATÓRIO	25101410201503500000078621254
EXTRATO DE DAP- 2005	DOCUMENTO COMPROBATÓRIO	25101410201640300000078621260
CARTEIRA CAF-2025	DOCUMENTO COMPROBATÓRIO	25101410201740200000078621262
CONTRATO DE COMODATO- 2025	DOCUMENTO COMPROBATÓRIO	25101410201883600000078621264
EXTRATO DE DAP- DEUSDETE- 2025	DOCUMENTO COMPROBATÓRIO	25101410202016100000078621280
Petição (outras)	Petição (outras)	25112416254141000000080770282
QUESITOS-DEUSDETE CAMILO	Petição (outras)	25112416254154000000080770835
Decisão	Decisão	25120117483221900000081139693
Intimação	Intimação	25120117483221900000081139693
Intimação	Intimação	25120117483221900000081139693
Certidão	Certidão	26022311090872800000084672911



Ato Ordinatório	Ato Ordinatório	26022408122505100000084741436
Intimação	Intimação	26022408241973000000084742565
Sistema	Sistema	26022408243910500000084742572
Certidão	Certidão	26022408355103600000084742967
Certidão	Certidão	26022408385578900000084743778
Certidão	Certidão	26022408410259300000084744251
Diligência	Diligência	26022411292116200000084769570
CERTIDÃO POSITIVA DE INTIMAÇÃO	Diligência	26022411292119200000084769573
Informação	Informação	26052615361128600000090160012
LAUDO PERICIA MÉDICA - PROC. 0802594-31.2025.8.18.0056	Laudo Pericial	26052615361136200000090160014
Manifestação	Manifestação	26052616465995600000090167886
MANIFESTACAO- LAUDO-DEUSDETE CAMILO	MANIFESTAÇÃO	26052616470000800000090167888

ITAUEIRA, 26 de maio de 2026.
GILVANETE VIEIRA MARTINS
Secretaria do(a) Vara Única da Comarca de Itaueira





ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
EQUIPE DE BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE DA 1º REGIÃO
EBI1-APOIO-GEAC CENTRAL

EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) JUIZ(A) DO(A) VARA ÚNICA DA COMARCA DE ITAUEIRA

NÚMERO: 0802594-31.2025.8.18.0056 (REF. 0802594-31.2025.8.18.0056)
REQUERENTE(S): DEUSDETE CAMILO DA SILVA
REQUERIDO(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, pessoa jurídica de direito público, representado(a) pelo membro da Advocacia-Geral da União infra assinado(a), vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, apresentar

CONTESTAÇÃO TIPO3
CITAÇÃO SEM LAUDO
ROL DE QUESITOS

pelos fatos e fundamentos aduzidos a seguir.

1. CASO CONCRETO

A parte autora ingressou com a presente ação visando condenação da Autarquia na concessão de benefício por incapacidade.

Conforme fundamentos abaixo mencionados, não faz jus ao benefício, devendo ser julgado improcedente o pedido inicial.

2. PRELIMINARMENTE - NÃO ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 129-A DA LEI 8.213/91

2.1 PERÍCIA PRÉVIA À CITAÇÃO

O artigo 129-A da Lei 8.213/1991, incluído pela Lei 14.331/2022, trouxe importantes avanços para a condução de processos judiciais previdenciários relativos aos benefícios por incapacidade.

Da leitura dos §§ do referido artigo, conclui-se que o legislador, ciente do alto volume de demandas judiciais dessa temática e visando a racionalização do trâmite e a redução da quantidade de intimações e do tempo de tramitação da demanda, prevê um fluxo em que perícia médica judicial é realizada antes da citação do INSS.



Vejamos:

Art. 129-A

§ 1º **Determinada pelo juízo a realização de exame médico-pericial por perito do juízo**, este deverá, no caso de divergência com as conclusões do laudo administrativo, indicar em seu laudo de forma fundamentada as razões técnicas e científicas que amparam o dissenso, especialmente no que se refere à comprovação da incapacidade, sua data de início e a sua correlação com a atividade laboral do periciando.

§ 2º Quando a conclusão do exame médico pericial realizado por perito designado pelo juízo mantiver o resultado da decisão proferida pela perícia realizada na via administrativa, **poderá o juízo, após a oitiva da parte autora, julgar improcedente o pedido.** (Incluído pela Lei nº 14.331, de 2022)

§ 3º Se a controvérsia **versar sobre outros pontos além do que exige exame médico-pericial**, observado o disposto no § 1º deste artigo, **o juízo dará seguimento ao processo, com a citação do réu.**

O § 3º prevê expressamente que a **citação do réu deverá ocorrer após a realização da perícia judicial, ou seja, é esse o fluxo eleito pelo legislador como sendo mais adequado para as demandas que envolvem os benefícios por incapacidade.**

E realmente é, pois uma vez dirimida a dúvida sobre a existência, ou não, de incapacidade da parte autora, **o INSS poderá, na primeira manifestação, apresentar proposta de acordo ou defesa de mérito individualizada.**

A citação desacompanhada do laudo judicial não fornece elementos claros para que a Autarquia apresente a resposta mais resolutiva ao concreto.

Em casos como o presente, em que o indeferimento administrativo do benefício por incapacidade ocorreu justamente porque o perito médico federal concluiu pela capacidade laborativa da parte autora, a ausência do laudo médico judicial torna inespecífica a primeira manifestação da autarquia, pois inexistem os elementos essenciais para o debate do caso concreto, tais como, data de início da doença e da incapacidade.

A citação devidamente acompanhada do laudo médico pericial, além de atender aos termos do novo artigo 129-A da Lei 8.213/91, da Recomendação 20/2024 do CJF e da Recomendação Conjunta CNJ nº 1 de 15/12/2015, também atende aos **princípios da celeridade e da economia processuais, na medida em que diminui o número de atos processuais e otimiza a defesa a ser apresentada.**

2.2 REQUISITOS ESPECÍFICOS DA PETIÇÃO INICIAL NAS DEMANDAS DE BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE

Conforme acima demonstrado, o laudo judicial deverá acompanhar a citação do réu, no entanto, **antes da realização da perícia é necessário verificar se a petição cumpre os requisitos exigidos pelo novo artigo 129-A.**

Vejamos:

Art. 129-A. Os litígios e as medidas cautelares relativos aos benefícios por incapacidade de que trata esta Lei, inclusive os relativos a acidentes do trabalho, observarão o seguinte:

I – quando o fundamento da ação for a discussão de ato praticado pela perícia médica federal, a petição inicial deverá conter, em complemento aos requisitos previstos no art. 319 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil):

- a) descrição clara da doença e das limitações que ela impõe;
- b) indicação da atividade para a qual o autor alega estar incapacitado;
- c) possíveis inconsistências da avaliação médico-pericial discutida; e



d) declaração quanto à existência de ação judicial anterior com o objeto de que trata este artigo, esclarecendo os motivos pelos quais se entende não haver litispendência ou coisa julgada, quando for o caso;

II – para atendimento do disposto no art. 320 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), a petição inicial, qualquer que seja o rito ou procedimento adotado, deverá ser instruída pelo autor com os seguintes documentos:

a) comprovante de indeferimento do benefício ou de sua não prorrogação, quando for o caso, pela administração pública;

b) comprovante da ocorrência do acidente de qualquer natureza ou do acidente do trabalho, sempre que houver um acidente apontado como causa da incapacidade;

c) documentação médica de que dispuser relativa à doença alegada como a causa da incapacidade discutida na via administrativa.

O legislador entendeu pela necessidade de apresentação de informações e documentos com a petição inicial nas demandas de benefício por incapacidade, justamente porque isso qualificará a demanda, evitando pedidos de complementação do laudo judicial e juntada de documentos posteriores

Quando a petição inicial está acompanhada das informações e documentos relacionados no Art.129-A, o perito judicial produzirá um laudo melhor, mais completo e que fornecerá mais elementos ao julgador.

É nisso que reside a importância de zelar pelo cumprimento do artigo 129-A, ou seja, é garantir que os elementos fáticos, inclusive do que se passou na esfera administrativa (dados sobre o indeferimento e do pedido de prorrogação), sejam apresentados em juízo de forma completa, com objetivo de melhor elucidar a questão.

Vale dizer que **o próprio interesse de agir só restará demonstrado mediante apresentação do comprovante de indeferimento ou documento que comprove ter sido requerida a prorrogação do benefício na via administrativa**, sem os quais o feito merece ser extinto sem julgamento do mérito.

Assim, caso não estejam presentes dos requisitos elencados no art. 129-A, I e II, da Lei 8.213/91, requer seja a parte autora intimada para emendar a petição inicial.

2.3 FALTA DE INTERESSE DE AGIR DIANTE DA AUSÊNCIA DO PEDIDO DE PRORROGAÇÃO. TEMA 350 DO STF. TEMA 277 DA TNU.

A simples cessação do benefício na DCB previamente fixada não configura indeferimento administrativo, o qual somente estaria presente se a Administração tivesse analisado o quadro de saúde do(a) segurado(a) e concluído pela recuperação da capacidade laborativa.

A ausência de pedido de prorrogação pode ser equiparada à inexistência de prévio requerimento administrativo, para fins de aplicação do entendimento firmado pelo STF no RE n. 631.240/MG, no qual foi fixada a tese da imprescindibilidade do prévio requerimento administrativo para fins de configuração de pretensão resistida e do correspondente interesse de agir (TEMA 350).

A TNU, no tema 277, fixou tese nos seguintes termos:

O direito à continuidade do benefício por incapacidade temporária com estimativa de DCB (alta programada) pressupõe, por parte do segurado, pedido de prorrogação (§ 9º, art. 60 da Lei n. 8.213/91), recurso administrativo ou pedido de reconsideração, quando previstos normativamente, sem o quê não se configura interesse de agir em juízo

Somente em caso de **não acolhimento do um pedido de prorrogação** formulado nos termos da lei é que **surge o interesse processual** para ingressar com ação judicial discutindo a decisão administrativa.



Se o segurado ainda não se sente apto para retornar às suas atividades laborativas, é ele quem **deve ficar com a incumbência de comunicar tal fato ao INSS, por meio do respectivo pedido de prorrogação.**

Aliás, a mesma lógica ocorre no âmbito dos atendimentos médicos particulares: o atestado fornecido pelo médico assistente estima inicialmente um prazo de recuperação; caso, ao final desse lapso temporal, o paciente não se sinta recuperado, ele é quem deve se dirigir ao médico para que seja feita uma reavaliação do seu quadro clínico.

Assim, o reconhecimento da falta de interesse processual quando ausente o pedido de prorrogação confere aplicabilidade ao atual regramento do auxílio doença, já que:

Os benefícios por incapacidade, **temporários por natureza, devem ter uma data de cessação fixada sempre que possível;**

A reavaliação médica e subsequente **prorrogação do benefício depende da iniciativa do segurado**, que pode e deve postulá-la até os quinze dias anteriores à DCB prevista, sem que, com isso, haja qualquer prejuízo, **já que o benefício será mantido até a nova avaliação.**

Entender de forma diversa é estimular a judicialização e o dispêndio desnecessário de recursos públicos.

Ausente o pedido de prorrogação, o processo deve ser extinto sem julgamento de mérito.

3. MÉRITO

3.1 REQUISITOS GERAIS

Para a concessão de benefício por incapacidade, como regra geral, são necessários três requisitos: **a) qualidade de segurado (art. 11 a 13 e 102); b) carência (arts. 24, 25, I); c) incapacidade (arts. 59, 42, 62 e 86).**

O auxílio-doença/auxílio por incapacidade temporária é devido em caso de incapacidade temporária do segurado para o seu labor habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos (art. 59); a aposentadoria por invalidez/aposentadoria por incapacidade permanente, quando houver incapacidade permanente para as atividades habituais, sendo o segurado, ainda, insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência (art. 42 e 62).

O auxílio-acidente possui natureza **indenizatória** e é devido ao segurado que, após a consolidação de lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, apresente sequela definitiva que resulte na **redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido.**

Conforme o art. 18, § 1º, da Lei nº 8.213/91 e a LC nº 150/15, o rol de beneficiários é restrito, contemplando exclusivamente o **empregado (urbano/rural), o empregado doméstico, o trabalhador avulso e o segurado especial.** Restam, portanto, excluídos da proteção acidentária os contribuintes individuais e facultativos.

Os benefícios originários de acidente de trabalho (típico e equiparado) são denominados **acidentários** e distinguem-se pela desnecessidade de comprovação de carência, sendo **imprescindível que se comprove o nexo entre o evento e o exercício da atividade laboral**, conforme prevê (art. 19, Lei nº 8.213/91).

Equiparam-se ao acidente de trabalho as **doenças ocupacionais** (art. 20, Lei nº 8.213/91), subdivididas em: **profissionais**, inerentes à natureza da atividade, e **do trabalho**, resultantes das condições específicas em que o serviço é prestado. Adicionalmente, o art. 21 da referida lei inclui as hipóteses de **acidente de trajeto**, ocorrido no percurso entre a residência e o local de trabalho.

3.2 QUALIDADE DE SEGURADO E CARÊNCIA



Apenas terá direito ao benefício por incapacidade aquele que, no advento do fato gerador (incapacidade), possuir qualidade de segurado e cumprir a carência prevista para o benefício.

Se a **incapacidade ocorrer antes da filiação ao RGPS, nenhum benefício é devido**. Da mesma forma, caso ocorra a perda da qualidade de segurado, mesmo que haja posterior reingresso no RGPS, a incapacidade ocorrida no período em que o interessado não detinha qualidade de segurado não está coberta pela Previdência Social.

A **manutenção da qualidade de segurado durante o "período de graça"** deve observar os prazos do art. 15 da referida lei, sendo indispensável que o evento incapacitante ocorra dentro desses marcos temporais, já consideradas eventuais prorrogações por desemprego ou presença de 120 contribuições mensais sem que tenha ocorrido perda da qualidade entre elas.

O **início do período de graça** ocorre imediatamente **após a cessação das contribuições**, não podendo ser considerado que o prazo previsto no art. 15 se inicia apenas após o fim do gozo do seguro-desemprego. Caso a intenção do legislador fosse considerar o período relativo ao seguro-desemprego, teria tornado expressa a previsão por ocasião da revisão do Decreto nº 3.048/99, mas não o fez.

Com relação ao disposto no artigo 15, inciso II e parágrafos 1º e 2º da Lei nº 8.213/91, para o segurado que se **encontra em gozo de auxílio-doença, o início da contagem do período de graça deve ocorrer no primeiro dia do mês seguinte à data de cessação do benefício previdenciário por incapacidade** (Tema 251 da TNU).

Nos termos dos arts. 15, § 2º, e 102, ambos da Lei nº 8.213/91, **a prorrogação do período de graça por desemprego involuntário** exige comprovação mediante:

Registro no Ministério do Trabalho, inscrição no SINE ou órgão correlato;
Recebimento de seguro-desemprego; ou
Provas materiais que demonstrem a involuntariedade do desemprego e a busca ativa por reinserção no mercado após a cessação do benefício por incapacidade.

De acordo com o parágrafo 1º do art. 15 da Lei 8.213/91, o período de graça dos segurados obrigatórios **será prorrogado para até 24 (vinte e quatro) meses na hipótese de pagamento de mais de 120 (cento e vinte) contribuições mensais sem interrupção que acarrete a perda da qualidade de segurado** e, por constituir exceção ao regime contributivo da Previdência Social, deve ser interpretada restritivamente.

O artigo 15, inciso I, da Lei nº 8.213/91, com redação dada pela Lei nº 13.846/2019 (vigência a partir de 18/06/2019), **prevê expressamente que o auxílio-acidente não tem mais o condão de conservar a qualidade de segurado**. Portanto, o auxílio-acidente com fato gerador a partir de 18/06/2019 não conserva a qualidade de segurado. Já para os benefícios concedidos antes dessa data, o direito à manutenção ilimitada foi extinto, restando garantido apenas o período de graça de 12 meses a contar da vigência da nova lei, ainda que a prestação continue ativa.

A **carência** mínima prevista é de 12 (doze) contribuições mensais. Entretanto, se ocorrer a perda da qualidade de segurado, após uma nova filiação ao RGPS, as contribuições vertidas anteriormente pelo segurado serão aproveitadas apenas se, a partir da nova filiação, o segurado recolher o número mínimo de contribuições até a data do fato gerador do benefício, de acordo com o regime jurídico vigente no momento da DII (Tema 176 – TNU), conforme quadro-resumo abaixo:



REGRAS PARA A RECUPERAÇÃO DA CARÊNCIA

DII (FATO GERADOR)	 ATÉ 06/07/2016 Redação original da Lei nº 8.213/1991	 07/07/2016 ATÉ 04/11/2016 MP nº 739/2016	 05/11/2016 ATÉ 05/01/2017 Redação original da Lei nº 8.213/1991	 06/01/2017 ATÉ 26/06/2017 MP nº 767/2017	 27/06/2017 ATÉ 17/01/2019 Lei nº 13.457/2017	 18/01/2019 ATÉ 17/06/2019 MP nº 871/2019	 A PARTIR DE 18/06/2019 Lei nº 13.846/2019
4 MESES	●		●				
6 MESES					●		●
12 MESES		●		●		●	

A concessão de auxílio-acidente e demais benefícios decorrentes de acidente de qualquer natureza independe de carência, o mesmo valendo para o auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez oriundos das doenças graves arroladas na Portaria Interministerial MTP/MS nº 22, de 31 de agosto de 2022. (art. 26, I e II).

3.3 ADICIONAL DE 25% SOBRE APOSENTADORIA

Na hipótese de requerimento do adicional de 25% sobre o valor da aposentadoria por incapacidade permanente, o artigo 45 da lei 8.213/1991 é claro ao dispor que o adicional é devido somente aos aposentados por invalidez que, efetivamente, necessitarem de assistência de outra pessoa em caráter permanente.

O artigo 45 de Decreto nº 3.048/99 regulamenta o dispositivo acima, estabelecendo que, para concessão do adicional em comento, deve ser observada a relação constante no Anexo I do Decreto, na qual constam as situações em que o aposentado por incapacidade permanente terá direito à majoração.

Sobre o termo inicial do adicional de 25% deve ser fixado **na data em que comprovado o preenchimento de todos os requisitos exigidos na legislação reguladora do benefício em questão (Tema 275 da TNU).**

4. REGRAS ATUAIS PARA O CÁLCULO DA RENDA MENSAL INICIAL DOS BENEFÍCIOS POR INCAPACIDADE

Nos termos do art. 26, caput e § 2º, III, da Emenda Constitucional nº 103/2019, o cálculo da aposentadoria por incapacidade permanente para fatos geradores posteriores a 14/11/2019 baseia-se na média aritmética de 100% do período contributivo.

Se a invalidez não tiver causa acidentária, a renda mensal inicial é fixada em 60% dessa média, com acréscimo de 2 pontos percentuais para cada ano que exceder 20 anos de contribuição (homens) ou 15 anos (mulheres). Diversamente, caso a incapacidade decorra de acidente de trabalho, doença profissional ou do trabalho, o coeficiente será de 100% da média apurada.

Por fim, ressalte-se que o auxílio-acidente permanece com sua renda mensal fixada em 50% do salário de benefício, observando-se, em todos os casos de aposentadoria, o piso de um salário mínimo.

5. DANO MORAL E DAS PERDAS E DANOS

Eventual pedido de indenização por dano moral e de condenação em perdas e danos não merece prosperar.

Com efeito, a Autarquia, ao indeferir/cessar o benefício, não extrapolou os mandamentos legais e



regulamentares, mas sim agiu dentro dos seus exatos limites. Não ocorreu qualquer abuso, decorrendo o ato de regular exercício de direito. Não há ilícito por parte da Autarquia.

6. ROL DE QUESITOS

O INSS **adere e apresenta** como quesitos aqueles já previamente padronizados **no laudo eletrônico da ferramenta Sisperjud**, disponível desde **03/02/2025**, cuja utilização é obrigatória nos termos da Resolução n. 595 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Na remota hipótese de não ser utilizada a ferramenta Sisperjud, requer sejam respondidos os quesitos abaixo.

Cumpre apresentar o **ROL DE QUESITOS** a serem respondidos pelo Sr. Perito para deslinde da causa:

1. Qual o **diagnóstico/CID**?
2. Qual a **causa** provável do diagnóstico? **Assinalar com um X** a situação que melhor se enquadra e justifique.
- 2.1. congênita ()
 - 2.2. degenerativa ()
 - 2.3. hereditária ()
 - 2.4. adquirida ()
 - 2.5. inerente à faixa etária ()
 - 2.6. Acidente de qualquer natureza ()
 - 2.7. Acidente de trabalho, doença profissional, doença do trabalho ou entidades e equiparadas (acidente de trajeto, etc) ()

Justificativa (indicar os agentes de risco, os agentes nocivos causadores ou o acidente ocorrido e quais documentos foram analisados para chegar a essa conclusão. Indicar local, empregador e data):

3. Qual a data provável de **início da doença, moléstia ou lesão**? Justifique com dados objetivos e/ou documentos médicos.
4. A(s) patologia(s) verificadas fazem com que o periciando se enquadre em qual das situações abaixo indicadas (Assinalar com um X a **CONCLUSÃO** que melhor se enquadra):
- 4.1. Capacidade plena para a atividade habitual (inclusive atividade do lar, se for o caso) ()
 - 4.2. Redução de capacidade para a atividade habitual (inclusive do lar), que não impede o seu exercício, ainda que com maior dificuldade ()
 - 4.3. Incapacidade para a atividade habitual, que impede o seu exercício ()
 - 4.4. Incapacidade pretérita em período(s) além daquele em que o examinado(a) já esteve em gozo de benefício previdenciário () Indique o(s) período(s):

5. A redução de capacidade ou incapacidade é temporária ou permanente?
- Temporária ()
- Permanente ()

6. Qual a **data de início da redução de capacidade ou incapacidade**, ainda que de maneira estimada? Justifique com dados objetivos e/ou documentos médicos.

7. Caso exista incapacidade temporária para a atividade habitual, favor estimar um prazo razoável para cessação ou nova avaliação do periciando. Justifique.



8. Caso exista incapacidade permanente para a atividade habitual (assinale abaixo a alternativa compatível com os achados periciais

☐ Não há potencial de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade (passar para o quesito 9).

☐ Existe potencial de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade.

8.1. Alguma das funções exercidas no passado pelo segurado é compatível com a incapacidade atual, permitindo assim o retorno à atividade, ainda que com maior dificuldade?

☐ Sim (favor detalhar abaixo)

☐ Não

8.2. Caso exista potencial para reabilitação profissional, apontar quais movimentos, posturas, bem como funções que são incompatíveis com a incapacidade atualmente observada.

9. Caso exista incapacidade permanente para toda e qualquer atividade, a partir de quando tal incapacidade passou a ser permanente? Justifique a partir de dados objetivos e/ou documentos médicos.

10. Caso exista incapacidade permanente para toda e qualquer atividade, houve período(s) de incapacidade temporária, antes que se tornasse permanente?

☐ Não

☐ Sim. Indique o(s) período(s):

11. Caso exista incapacidade permanente para toda e qualquer atividade há necessidade de acompanhamento permanente de terceiros para atividades da vida diária, tais como alimentação, higiene, locomoção etc.?

☐ Não

☐ Sim. Indique a partir de qual data eclodiu essa necessidade:

Justifique a partir de dados objetivos e/ou documentos médicos.

12. Caso exista redução de capacidade permanente, sem impedimento para a atividade habitual, ainda que com maior dificuldade e decorrente de lesões em acidente, qual a data da consolidação da lesão ou sequela? Justifique a partir de dados objetivos e/ou documentos médicos.

13. A profissiografia foi analisada? Descreva os documentos analisados que comprovam a função declarada (CTPS, carnês de recolhimento etc.) e quais as tarefas realizadas para execução da função habitual, assim como a mímica das atividades exigidas, mencionando quais são as exigências físicas para a função laboral do periciando).

14. Indique qual a repercussão da redução da capacidade ou da incapacidade no desempenho da profissão ou atividade exercida pelo periciando, detalhando quais as eventuais limitações enfrentadas diante das atividades exigidas pela profissão habitual descritas no quesito acima.

15. A doença, moléstia ou lesão torna o periciando incapacitado para o exercício de trabalho doméstico no âmbito da sua residência? Se sim, de forma permanente ou temporária?

16. Em caso de divergência com as conclusões do laudo administrativo, indicar fundamentadamente as razões técnicas e científicas que amparam o dissenso, especialmente no que se refere à comprovação da incapacidade, a sua data de início e a sua correlação com a atividade laboral do periciando (de acordo com o artigo 129- A, inc. II, § 1º da Lei 8.213/1991).

17. O periciando possui capacidade de exprimir sua vontade e de exercer pessoalmente a



administração de seus bens e valores recebidos?

18. Caso exista incapacidade, a mesma é decorrente de alguma das seguintes doenças ou afecções: tuberculose ativa; hanseníase; transtorno mental grave, desde que esteja cursando com alienação mental; neoplasia maligna; cegueira; paralisia irreversível e incapacitante; cardiopatia grave; doença de Parkinson; espondiloartrose anquilosante; nefropatia grave; estado avançado da doença de Paget (osteíte deformante); síndrome da deficiência imunológica adquirida (Aids); contaminação por radiação, com base em conclusão da medicina especializada; hepatopatia grave, esclerose múltipla; acidente vascular encefálico (agudo) e abdome agudo cirúrgico (de acordo com a Portaria Interministerial MTP/MS Nº 22, de 31 de agosto de 2022)?

Em caso de resposta positiva, qual?

19. O periciando é ou foi paciente do perito?

7. **REQUERIMENTOS**

Caso não estejam presentes dos requisitos elencados no art. 129-A, I e II, da Lei 8.213/91, requer a intimação da parte autora para que promova a emenda à petição inicial, renovando-se a citação do requerido após a realização da perícia judicial.

Na hipótese de ausência de pedido de prorrogação, requer a extinção do feito sem julgamento do mérito.

Ante o exposto, requer o INSS, sem prejuízo do acolhimento das preliminares, sejam os pedidos julgados **totalmente improcedentes**, condenando a parte autora no pagamento das custas do processo e da verba honorária, com fulcro no art. 85, §§2º e 6º, do CPC, sendo indevidos nas hipóteses da Lei 9.099/95.

Caso sejam julgados procedentes os pedidos da parte autora, a matéria de defesa fica desde já **prequestionada** para fins recursais. Requer ainda:

- A observância da prescrição quinquenal;
- Na hipótese de concessão de aposentadoria, a intimação da parte autora para firmar e juntar aos autos a autodeclaração prevista no anexo XXIV da Instrução Normativa PRES/INSS nº 128, de 28 de março de 2022, em observância às regras de acumulação de benefícios estabelecida no art. 24, §§ 1.º e 2.º da Emenda Constitucional 103/2019;
- Nas hipóteses da Lei n. 9.099/95, caso inexistir nos autos declaração com esse teor, a intimação da parte autora para renúncia expressa dos valores que excedam o teto de 60 (sessenta) salários mínimos na data da propositura da ação e que eventualmente venham a ser identificados ao longo do processo, inclusive em sede de execução;
- A fixação dos honorários advocatícios nos termos da Súmula 111 do STJ, sendo indevidos nas hipóteses da Lei 9.099/95;
- A declaração de isenção de custas e outras taxas judiciais;
- O desconto dos valores já pagos administrativamente ou de qualquer benefício inacumulável recebido no período e a cobrança de eventuais valores pagos em sede de antecipação dos efeitos da tutela posteriormente revogada;
- A produção de todas as provas admitidas em direito;
- Quanto aos consectários legais, a correção monetária deverá observar o INPC para os benefícios previdenciários e o IPCA-E para os benefícios assistenciais. Os juros de mora incidirão, até a competência 11/2021, a partir da citação, segundo os índices aplicáveis à caderneta de poupança; no período compreendido entre 12/2021 e 08/2025, a partir da citação, aplicar-se-á exclusivamente a Taxa Selic, nos termos originários da Emenda Constitucional nº 113/2021, englobando correção monetária e juros de mora; e, a partir de 09/2025, em razão da Emenda Constitucional nº 136/2025, observar-se-á o disposto no art. 406 do Código Civil, com a incidência de juros de mora, a contar da citação, calculados pela Taxa Selic, deduzido o índice de correção monetária aplicável.

Considerando a prova documental produzida na defesa, a Autarquia entende desnecessária a



realização da audiência e requer o julgamento antecipado da lide.

Por fim, o INSS informa que não tem interesse na audiência de conciliação prevista no art. 334 do CPC e que concorda com o Juízo 100% digital, se for o caso.

Nesses termos, pede deferimento.

Brasília, 17 de junho de 2026.

PROCURADOR FEDERAL
EQUIPE DE BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE DA 1A REGIÃO





ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO

SUPER SAPIENS

DOSSIÊ MÉDICO

* Informações extraídas dos sistemas informatizados do INSS

*Dossiê gerado em 01/06/2026 12:07:14

DADOS DO SEGURADO

NOME	DEUSDETE CAMILO DA SILVA
CPF	02208971310
DATA DE NASC	
SEXO	

Não há laudo médico pericial para este requerimento.

HISTÓRICO DE LAUDOS MÉDICOS PERICIAIS - PMF

NB	7164276090	Protocolo PMF	629500264
Data realização exame	07/10/2025	Situação	4
CID	H472	CID secundário	H353
Tipo de conclusão de perícia	2 - Favorável (laudo incapaz)	Data comprovação incapacidade (DCI)	
DCB		DID	30/01/1979
DII	10/04/2024		
NB restabelecimento		Passível de RP	Não
Faz jus auxílio acidente?	Não	NB agravamento da lesão auxílio acidente	
Possui isenção carência?	Sim	Possui isenção carência por gestação de alto risco?	Não
Possui isenção IR	Sim	Recuperação da capacidade laborativa	1 - Não existe incapacidade





ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO

SUPER SAPIENS

EXTRATO DE DOSSIÊ PREVIDENCIÁRIO

* Informações extraídas dos sistemas informatizados do INSS em 01/06/2026 12:11:19

FICHA SINTÉTICA DO PROCESSO

NÚMERO ÚNICO (CNJ)	0802594-31.2025.8.18.0056
DATA AJUIZAMENTO	14/10/2025
ÓRGÃO JULGADOR	VARA ÚNICA DA COMARCA DE ITAUEIRA
ASSUNTO	AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA
NIT	21229377540
PARTE AUTORA/INTERESSADO	DEUSDETE CAMILO DA SILVA
CPF	2208971310
DATA DE NASCIMENTO	29/01/1979
ESTADO CIVIL	
FILIAÇÃO	JOSEFA CAMILO DA SILVA
SEXO	MASCULINO
ENDEREÇO PRINCIPAL	Logradouro: MOISES BEZERRA LIMA, Número: 1, Bairro: MOISES BEZERRA LIMA
ENDEREÇO SECUNDÁRIO	
CTPS	Número: 0000597, Série: 00027, UF: PI

RELAÇÃO DE PROCESSOS MOVIDOS PELO AUTOR/CPF CONTRA O INSS

PROCESSO JUDICIAL	ASSUNT O	INTERESSAD OS	ÓRGÃO JULGADOR	AJUIZAMEN TO	DATA ABERTURA
Não há relação dos processos movidos pelo autor contra o INSS.					

RESUMO INICIAL – DADOS GERAIS DOS REQUERIMENTOS

NB	BENEFÍCIO	DER	DATA INÍCIO (DIB)	DATA CESSAÇÃ O (DCB)	STAT US	MOTIVO
716.42	32 - APOSENTADORIA POR	08/1	-	-	INDE	81 -



NB	BENEFÍCIO	DER	DATA INÍCIO (DIB)	DATA CESSAÇÃO (DCB)	STATUS	MOTIVO
7.609-0	INCAPACIDADE PERMANENTE PREVIDENCIÁRIA	0/2024			FERIDO	FALTA_COMPROVAÇÃO_COMO_SEGURADO(A)

RELAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

Seq	NIT	COD EMP/NB	ORIGEM DO VÍNCULO	DATA INÍCIO	DATA FIM	TIPO DE FILIAÇÃO	OCUPAÇÃO	ÚLTIMA REMUNERAÇÃO	INDICADORES
1	21229377540	7164276090	32 - APOSENTADORIA INVALIDEZ PREVIDENCIARIA			Benefício			

ATIVIDADES DECLARADAS PELO CONTRIBUINTE

TIPO DE FILIADO NO VÍNCULO	DATA INÍCIO	DATA FIM	FORMA PRESTAÇÃO SERVIÇO	ATIVIDADE	ORIGEM VÍNCULO CI
Não há atividades declaradas pelo contribuinte					

COMPETÊNCIAS DETALHADAS

Dados do Benefício									
Seq	NB	Espécie	Data Requerimento (DER)	Data Indeferimento	Situação	Forma de Filiação	Ramo de Atividade	Motivo	APS Requerimento
1	7164276090	32 - APOSENTADORIA INVALIDEZ PREVIDENCIARIA	08/10/2024	09/10/2025	INDEFERIDO	0 - DESEMPREGADO	0 - NÃO INFORMADO	81 - FALTA_COMPROVAÇÃO_COMO_SEGURADO(A)	5021080



REPLICA A CONTESTACAO



**EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA
DA COMARCA DE ITAUEIRA-PIAUÍ.**

REF PROCESSO: 0802594-31.2025.8.18.0056

DEUSDETE CAMILO DA SILVA, devidamente identificado no processo
supramencionado, por sua advogada vem a este juízo apresentar a seguinte:

RÉPLICA E IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO

No processo em que o mesmo move em face do **INSTITUTO NACIONAL DE
SEGURO SOCIAL- INSS**, autarquia Federal de Direito Público, igualmente
identificado no processo. Nos seguintes fatos e fundamentos a seguir:



I – DOS FATOS E FUNDAMENTOS:

A parte autora ajuíza a presente ação em razão do indeferimento administrativo do benefício por incapacidade junto à Previdência Social.

Na petição inicial foram apresentados laudos e relatórios médicos que demonstram a incapacidade para o trabalho, bem como documentos que comprovam que o requerente vive em situação de verdadeira miserabilidade.

DA CONTESTAÇÃO:

O INSS sustenta, de maneira genérica, a inexistência de qualidade de segurado por suposta ausência de prova material, sem, contudo, especificar os documentos que reputa insuficientes ou demonstrar de forma objetiva a alegada inexistência do vínculo.

Tal alegação não merece prosperar, uma vez que restou plenamente demonstrada nos autos a qualidade de segurado do autor, mediante robusto conjunto probatório juntado ao processo, o qual comprova de forma inequívoca o exercício da atividade e o vínculo previdenciário.

RÉPLICA À CONTESTAÇÃO:

1. DA INCAPACIDADE:

Restou devidamente comprovado no laudo pericial constante do **ID 97316519** que o autor se encontra incapacitado de forma PERMANENTE e TOTAL, não pairando quaisquer dúvidas acerca de seu atual estado clínico. Ademais, conforme consignado pelo perito, o autor não apresenta condições de exercer qualquer atividade laborativa.

2. DA QUALIDADE DE SEGURADO ESPECIAL DO AUTOR:

Em relação à sua qualidade de segurado, resta totalmente comprovado que o autor exerceu atividade rural, sendo sua forma de subsistência oriunda da roça.



Caracteriza-se como segurado especial o produtor, residente no imóvel ou em aglomerado urbano ou rural próximo ao imóvel, que explore atividades agropecuária em área de até 4 (quatro) módulos fiscais, de seringueiro ou extrativista vegetal ou de pescador artesanal, individualmente ou em regime de economia familiar, ainda que com auxílio eventual de terceiros, bem como seus respectivos cônjuges ou companheiros e filhos maiores de 16 (dezesseis) anos ou a eles equiparados, desde que trabalhem (participação ativa nas atividades rurais), comprovadamente, com o grupo familiar respectivo (art. 11, inciso VII, da Lei n. 8.213/91).

Nos termos do art. 11 da Lei nº 8.213/91, o autor enquadra-se na condição de segurado especial, seja pelo exercício da atividade rural em regime de economia familiar, caracterizada pelo trabalho indispensável dos membros da família para a própria subsistência e desenvolvimento do núcleo familiar, exercido em condições de mútua dependência e colaboração, sem a utilização de empregados permanentes, seja pelo labor rural exercido individualmente, por conta própria, utilizando sua força de trabalho como principal meio de subsistência, igualmente sem a contratação de empregados permanentes.

Assim, independentemente da modalidade de exercício da atividade rural demonstrada nos autos, resta comprovada a condição de segurado especial do autor perante o Regime Geral de Previdência Social.

Ementa: E M E N T A PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. SEGURADO ESPECIAL RURAL EM REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR. INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE. 1. O benefício de auxílio doença é devido ao segurado incapacitado por moléstia que inviabilize temporariamente o exercício de sua profissão. Já a aposentadoria por invalidez exige que o segurado seja considerado incapaz e insusceptível de convalescença para o exercício de ofício que lhe garanta a subsistência. 2. **Ao segurado especial é expressamente garantido o direito à percepção de aposentadoria por invalidez ou auxílio doença, no valor de um salário mínimo, desde que comprove o exercício da atividade rural, ainda que de forma descontínua, por período equivalente ao da carência exigida por lei (Art. 39 c/c Art. 26 , III , ambos da Lei 8.213 /91), sendo desnecessária, portanto, a comprovação dos recolhimentos ao RGPS, bastando o efetivo exercício da atividade campesina por tempo equivalente ao exigido para fins de carência.** 3. O Art. 106 , da Lei nº 8.213 /91, dispõe que a comprovação do exercício de atividade rural será feita mediante a



apresentação de um dos documentos elencados, no caso de produtores em regime de economia familiar. 4. Laudo pericial conclusivo pela existência de incapacidade total e permanente. 5. Preenchidos os requisitos, faz jus a autora ao restabelecimento do benefício de auxílio doença e à sua conversão em aposentadoria por invalidez, pois indiscutível a falta de capacitação e de oportunidades de reabilitação para a assunção de outras atividades, sendo possível afirmar que se encontra sem condições de reingressar no mercado de trabalho. 6. A correção monetária, que incide sobre as prestações em atraso desde as respectivas competências, e os juros de mora devem ser aplicados de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal. 7. Os juros de mora incidirão até a data da expedição do precatório/RPV, conforme decidido em 19.04.2017 pelo Pleno do e. Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do RE 579431, com repercussão geral reconhecida. A partir de então deve ser observada a Súmula Vinculante nº 17. 8. Os honorários advocatícios devem observar as disposições contidas no inciso II, do § 4º, do Art. 85, do CPC, e a Súmula 111, do e. STJ. 9. Remessa oficial, havida como submetida, e apelação providas em parte.

O autor preenche todos os requisitos legais necessários à concessão do benefício pleiteado, notadamente a qualidade de segurado especial e a incapacidade laborativa total e permanente, fazendo jus ao benefício requerido.

II- CONCLUSÃO:

Diante de tudo que acima foi exposto, em nome da dignidade da pessoa humana, requer que os pedidos da exordial sejam julgados procedentes concedendo a parte autora benefício por ela requisitado, qual seja, **Aposentadoria por incapacidade permanente.**

Termos em que pede deferimento.

Floriano— Piauí, 18 de junho de 2026.

Mariana Feitosa Carvalho
Advogada-OAB/PI 12.327





REPLICA A CONTESTACAO



**EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA
DA COMARCA DE ITAUEIRA-PIAUÍ.**

REF PROCESSO: 0802594-31.2025.8.18.0056

DEUSDETE CAMILO DA SILVA, devidamente identificado no processo
supramencionado, por sua advogada vem a este juízo apresentar a seguinte:

RÉPLICA E IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO

No processo em que o mesmo move em face do **INSTITUTO NACIONAL DE
SEGURO SOCIAL- INSS**, autarquia Federal de Direito Público, igualmente
identificado no processo. Nos seguintes fatos e fundamentos a seguir:



I – DOS FATOS E FUNDAMENTOS:

A parte autora ajuíza a presente ação em razão do indeferimento administrativo do benefício por incapacidade junto à Previdência Social.

Na petição inicial foram apresentados laudos e relatórios médicos que demonstram a incapacidade para o trabalho, bem como documentos que comprovam que o requerente vive em situação de verdadeira miserabilidade.

DA CONTESTAÇÃO:

O INSS sustenta, de maneira genérica, a inexistência de qualidade de segurado por suposta ausência de prova material, sem, contudo, especificar os documentos que reputa insuficientes ou demonstrar de forma objetiva a alegada inexistência do vínculo.

Tal alegação não merece prosperar, uma vez que restou plenamente demonstrada nos autos a qualidade de segurado do autor, mediante robusto conjunto probatório juntado ao processo, o qual comprova de forma inequívoca o exercício da atividade e o vínculo previdenciário.

RÉPLICA À CONTESTAÇÃO:

1. DA INCAPACIDADE:

Restou devidamente comprovado no laudo pericial constante do **ID 97316519** que o autor se encontra incapacitado de forma PERMANENTE e TOTAL, não pairando quaisquer dúvidas acerca de seu atual estado clínico. Ademais, conforme consignado pelo perito, o autor não apresenta condições de exercer qualquer atividade laborativa.

2. DA QUALIDADE DE SEGURADO ESPECIAL DO AUTOR:

Em relação à sua qualidade de segurado, resta totalmente comprovado que o autor exerceu atividade rural, sendo sua forma de subsistência oriunda da roça.



Caracteriza-se como segurado especial o produtor, residente no imóvel ou em aglomerado urbano ou rural próximo ao imóvel, que explore atividades agropecuária em área de até 4 (quatro) módulos fiscais, de seringueiro ou extrativista vegetal ou de pescador artesanal, individualmente ou em regime de economia familiar, ainda que com auxílio eventual de terceiros, bem como seus respectivos cônjuges ou companheiros e filhos maiores de 16 (dezesseis) anos ou a eles equiparados, desde que trabalhem (participação ativa nas atividades rurais), comprovadamente, com o grupo familiar respectivo (art. 11, inciso VII, da Lei n. 8.213/91).

Nos termos do art. 11 da Lei nº 8.213/91, o autor enquadra-se na condição de segurado especial, seja pelo exercício da atividade rural em regime de economia familiar, caracterizada pelo trabalho indispensável dos membros da família para a própria subsistência e desenvolvimento do núcleo familiar, exercido em condições de mútua dependência e colaboração, sem a utilização de empregados permanentes, seja pelo labor rural exercido individualmente, por conta própria, utilizando sua força de trabalho como principal meio de subsistência, igualmente sem a contratação de empregados permanentes.

Assim, independentemente da modalidade de exercício da atividade rural demonstrada nos autos, resta comprovada a condição de segurado especial do autor perante o Regime Geral de Previdência Social.

Ementa: E M E N T A PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. SEGURADO ESPECIAL RURAL EM REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR. INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE. 1. O benefício de auxílio doença é devido ao segurado incapacitado por moléstia que inviabilize temporariamente o exercício de sua profissão. Já a aposentadoria por invalidez exige que o segurado seja considerado incapaz e insusceptível de convalescença para o exercício de ofício que lhe garanta a subsistência. 2. **Ao segurado especial é expressamente garantido o direito à percepção de aposentadoria por invalidez ou auxílio doença, no valor de um salário mínimo, desde que comprove o exercício da atividade rural, ainda que de forma descontínua, por período equivalente ao da carência exigida por lei (Art. 39 c/c Art. 26 , III , ambos da Lei 8.213 /91), sendo desnecessária, portanto, a comprovação dos recolhimentos ao RGPS, bastando o efetivo exercício da atividade campesina por tempo equivalente ao exigido para fins de carência.** 3. O Art. 106 , da Lei nº 8.213 /91, dispõe que a comprovação do exercício de atividade rural será feita mediante a



apresentação de um dos documentos elencados, no caso de produtores em regime de economia familiar. 4. Laudo pericial conclusivo pela existência de incapacidade total e permanente. 5. Preenchidos os requisitos, faz jus a autora ao restabelecimento do benefício de auxílio doença e à sua conversão em aposentadoria por invalidez, pois indiscutível a falta de capacitação e de oportunidades de reabilitação para a assunção de outras atividades, sendo possível afirmar que se encontra sem condições de reingressar no mercado de trabalho. 6. A correção monetária, que incide sobre as prestações em atraso desde as respectivas competências, e os juros de mora devem ser aplicados de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal. 7. Os juros de mora incidirão até a data da expedição do precatório/RPV, conforme decidido em 19.04.2017 pelo Pleno do e. Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do RE 579431, com repercussão geral reconhecida. A partir de então deve ser observada a Súmula Vinculante nº 17. 8. Os honorários advocatícios devem observar as disposições contidas no inciso II, do § 4º, do Art. 85, do CPC, e a Súmula 111, do e. STJ. 9. Remessa oficial, havida como submetida, e apelação providas em parte.

O autor preenche todos os requisitos legais necessários à concessão do benefício pleiteado, notadamente a qualidade de segurado especial e a incapacidade laborativa total e permanente, fazendo jus ao benefício requerido.

II- CONCLUSÃO:

Diante de tudo que acima foi exposto, em nome da dignidade da pessoa humana, requer que os pedidos da exordial sejam julgados procedentes concedendo a parte autora benefício por ela requisitado, qual seja, **Aposentadoria por incapacidade permanente.**

Termos em que pede deferimento.

Floriano— Piauí, 18 de junho de 2026.

Mariana Feitosa Carvalho
Advogada-OAB/PI 12.327





PROCESSO Nº: 0802594-31.2025.8.18.0056
CLASSE: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
ASSUNTO: [Auxílio por Incapacidade Temporária]
AUTOR: DEUSDETE CAMILO DA SILVA
REU: INSS

CERTIDÃO

Certifico a tempestividade da contestação apresentada. Certifico, ainda, a tempestividade da réplica à contestação apresentada nos autos. Dou fé.

ITAUEIRA, 23 de junho de 2026.
ANTONIO ARAUJO LUZ
Vara Única da Comarca de Itaueira



PROCESSO Nº: 0802594-31.2025.8.18.0056
CLASSE: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
ASSUNTO: [Auxílio por Incapacidade Temporária]
AUTOR: DEUSDETE CAMILO DA SILVA
REU: INSS

CERTIDÃO

Certifico que, nesta data, faço a conclusão do presente processo para Decisão.

ITAUEIRA, 23 de junho de 2026.
ANTONIO ARAUJO LUZ
Vara Única da Comarca de Itaueira

